



PUTUSAN
Nomor : 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **NORMAN alias AMENG;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Tempat tinggal : Jl. Pancoran Raya No. 41 Rt. 009/02 Kel.
Glodok Kec. Tamansari Jakarta Barat atau
Apartemen Royal Mediterania Garden
Lavender BR Tanjung Duren Jakarta Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D-3;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Philip Jusuf, SH.,MH., Farouk Philip Jusuf, SH., Rediyanto Sitepu, SH., Bob Harun Hasibuan, SH., dan Siddig Philip Jusuf, SH., Para Advokat berkantor di Kompleks Duta Merlin Block C-8, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29-01-2019, Nomor : 109/SK.HK/2019/PN.Jkt.Utr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Januari 2019, Nomor : 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal tanggal 22 Januari 2019, Nomor : 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa Norman Alias Ameng beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 06 Agustus 2019, Reg. Perk. No.: PDM-76/JKTUT/2017, pada pokoknya menuntut:

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 1 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Norman Alias Ameng terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Norman Alias Ameng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotocopy Notulen RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
- Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
- Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
- Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/ PN.Jkt.Ut tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;
- Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/ PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;
- Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
- Fotocopy salinan putusan Nomor ; 2179K/Pdt/2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga batal demi hukum dan demikian pula Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada Surat Dakwaan tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 2 dari 102



2. Menyatakan Terdakwa Ameng alias Norman tidak dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan tersebut;

SUBSIDAIR.

3. Menyatakan tidak terbukti seluruh Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Ameng alias Norman oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Kedua dengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

4. Menyatakan Terdakwa Ameng alias Norman tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Kedua dengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

5. Membebaskan Terdakwa Ameng alias Norman dari semua Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Kedua dengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 03 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana adalah benar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 3 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenanlah mengambil putusan dengan amarnya yang berbunyi:

PRIMAIR.

- Menyatakan Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga batal demi hukum dan demikian pula Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada Surat Dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ameng alias Norman tidak dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan tersebut;

SUBSIDAIR.

- Menyatakan tidak terbukti seluruh Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Ameng alias Norman oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Kedua dengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Ameng alias Norman tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Kedua dengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Ameng alias Norman dari semua Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Kedua dengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 4 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perkara : PDM-76/JKTUT/2017 Tertanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Norman Alias Ameng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ruko Mahkota Ancol Blok A No. 22 Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Sunway Kreasi Bestindo bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api nasional dengan alamat domisili kantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dengan susunan pemegang saham dan kepengurusan sebagai berikut :
 - Kartono Kadir, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - Yusri, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
 - The Sung Seng, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tang Guh Purbo Widiyanto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;
 - Christina Meirawati, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
 - Alex Suroto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;
- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng mendapatkan undangan dari Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 5 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum Kosasih and Co, yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum Kosasih and Co memerintahkan Lusiany dan Keyne untuk menghadiri rapat tersebut;

▪ Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara rapat dimulai dan rapat dipimpin oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan dihadiri oleh :

- Kartono Kadir;
- Christina Meirawati;
- Yusri dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- The Sung Seng dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Alex Suroto;
- Norman;
- Ferry Amahorseya;

dengan materi pembahasan rapat diantaranya mengenai pemberhentian Sdr. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;

▪ Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Ketua Rapat diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan oleh peserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materi pembahasan tertuang sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 6 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;

6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

▪ Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris Irwan Santoso, SH. di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11 Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, dimana pada waktu menghadap Terdakwa menyampaikan permintaan secara lisan kepada Notaris Irwan Santoso untuk menuliskan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 pada pembahasan Romawi VI angka 6 yaitu "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012", dimana pada saat itu Notaris Irwan Santoso menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus berbeda isi Notulen RUPSLB dengan Miuta Akta dan Akta dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut harus dituangkan sesuai perbincangan dan perdebatan yang terjadi saat pelaksanaan RUPSLB, selain itu Terdakwa juga meminta apabila Akta dan Minuta Akta tersebut selesai dibuat untuk dibawa ke Hotel Mulia di Kawasan Senayan dan akan ditunggu di Hotel;

▪ Bahwa selanjutnya oleh Notaris Irwan Santoso dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 sesuai dengan permintaan Terdakwa Norman yang isinya pada pembahasan Romawi VI sebagai berikut :

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 7 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan;
7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr. Hidayat datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudah berkumpul Terdakwa Norman, Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, kemudian Sdr. Irwan Santoso membacakan Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 kepada Terdakwa Norman dan didengar oleh Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, setelah dibaca oleh Sdr. Irwan Santoso Terdakwa Norman juga membaca sendiri Minuta Akta tersebut, dan setelah selesai membaca Terdakwa Norman menandatangani Minuta Akta Nomor : 04 perihal

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 8 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015;

▪ Bahwa selanjutnya Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

- Memberitahukan kepada pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Rukan Mahkota Ancol Blok. E No. 1 Jakarta Utara, tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tandatangan Rekening BCA Nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai Surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
- Permintaan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), sesuai surat Nomor : 005/SKB/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Sdr. Yusri mengetahui mengenai perubahan yang terdapat pada Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut dari Bank BCA karena akta tersebut dikirimkan oleh Terdakwa Norman kepada Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok E No. 1 Jakarta Utara untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 padahal rekening yang terdaftar di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol tersebut adalah rekening milik Sdr. Yusri pribadi bukan milik perusahaan, dengan adanya surat tersebut, kegiatan usaha Sdr. Yusri yang berkaitan dengan perbankan mendapat reputasi yang buruk dan berdampak terhadap permohonan kredit yang Sdr. Yusri ajukan ke Bank BCA sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak sepenuhnya disetujui oleh pihak Bank BCA, dan atas kejadian tersebut Sdr. Yusri melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Norman Alias Ameng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 9 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Ruko Mahkota Ancol Blok A No. 22 Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT. Sunway Kreasi Bestindo bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api nasional dengan alamat domisili kantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dengan susunan pemegang saham dan kepengurusan sebagai berikut:

- Kartono Kadir, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan;
- Yusri, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
- The Sung Seng, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan;
- Tang Guh Purbo Widiyanto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;
- Christina Meirawati, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;

Alex Suroto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng mendapatkan undangan dari Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum Kosasih and Co, yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum Kosasih and Co memerintahkan Lusiany dan Keyne untuk menghadiri rapat tersebut;
- Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 10 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara rapat dimulai dan rapat dipimpin oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan dihadiri oleh:

- Kartono Kadir;
- Christina Meirawati;
- Yusri dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- The Sung Seng dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Alex Suroto;
- Norman;
- Ferry Amahorseya;

dengan materi pembahasan rapat diantaranya mengenai pemberhentian Sdr. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;

▪ Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Ketua Rapat diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan oleh peserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materi pembahasan tertuang sebagai berikut:

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 11 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris Irwan Santoso, SH. di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11 Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, dimana pada waktu menghadap Terdakwa menyampaikan permintaan secara lisan kepada Notaris Irwan Santoso untuk menuliskan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 pada pembahasan Romawi VI angka 6 yaitu "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Pubik Independen dari tahun 2007 s/d 2012", dimana pada saat itu Notaris Irwan Santoso menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus berbeda isi Notulen RUPSLB dengan Miuta Akta dan Akta dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut harus dituangkan sesuai perbincangan dan perdebatan yang terjadi saat pelaksanaan RUPSLB, selain itu Terdakwa juga meminta apabila Akta dan Minuta Akta tersebut selesai dibuat untuk dibawa ke Hotel Mulia di Kawasan Senayan dan akan ditunggu di Hotel;
- Bahwa selanjutnya oleh Notaris Irwan Santoso dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 sesuai dengan permintaan Terdakwa Norman yang isinya pada pembahasan Romawi VI sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 12 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;

6. Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan;

7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr. Hidayat datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudah berkumpul Terdakwa Norman, Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, kemudian Sdr. Irwan Santoso membacakan Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 kepada Terdakwa Norman dan didengkan oleh Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, setelah dibaca oleh Sdr. Irwan Santoso Terdakwa Norman juga membaca sendiri Minuta Akta tersebut, dan setelah selesai membaca Terdakwa Norman menandatangani Minuta Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015;

▪ Bahwa selanjutnya Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

- Memberitahukan kepada pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Rukan Mahkota Ancol Blok. E No. 1 Jakarta Utara, tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tandatangan Rekening BCA Nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai Surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 13 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 529-503-8788 An. YUSRI (PT. Sunway Kreasi Bestindo), sesuai surat Nomor : 005/SKB/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;

▪ Bahwa Sdr. YUSRI mengetahui mengenai perubahan yang terdapat pada Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut dari Bank BCA karena akta tersebut dikirimkan oleh Terdakwa Norman kepada Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok E No. 1 Jakarta Utara untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 padahal rekening yang terdaftar di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol tersebut adalah rekening milik Sdr. Yusri pribadi bukan milik perusahaan, dengan adanya surat tersebut, kegiatan usaha Sdr. Yusri yang berkaitan dengan perbankan mendapat reputasi yang buruk dan berdampak terhadap permohonan kredit yang Sdr. YUSRI ajukan ke Bank BCA sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak sepenuhnya disetujui oleh pihak Bank BCA, dan atas kejadian tersebut Sdr. Yusri melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Norman Alias Ameng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ruko Mahkota Ancol Blok A No. 22 Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Sunway Kreasi Bestindo bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api nasional dengan alamat domisili kantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dengan susunan pemegang saham dan kepengurusan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 14 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartono Kadir, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan.
- Yusri, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan.
- The Sung Seng, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan.
- Tang Guh Purbo Widiyanto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.
- Christina Meirawati, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan.
- Alex Suroto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.

▪ Selanjutnya pada bulan Februari 2015 Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng mendapatkan undangan dari Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum Kosasih and Co, yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum Kosasih and Co memerintahkan Lusiany dan Keyne untuk menghadiri rapat tersebut;

▪ Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara rapat dimulai dan rapat dipimpin oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan dihadiri oleh:

- Kartono Kadir;
- Christina Meirawati;
- Yusri dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- The Sung Seng dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Alex Suroto;
- Norman;
- Ferry Amarthorseya;

dengan materi pembahasan rapat diantaranya mengenai pemberhentian Sdr. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo.

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 15 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Ketua Rapat diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan oleh peserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materi pembahasan tertuang sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

▪ Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris Irwan Santoso, SH di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11 Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, dimana pada waktu menghadap Terdakwa menyampaikan permintaan secara lisan kepada Notaris Irwan Santoso untuk menuliskan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 pada pembahasan Romawi VI angka 6 yaitu "Pemegang saham mayoritas

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 16 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012", dimana pada saat itu Notaris Irwan Santoso menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus berbeda isi Notulen RUPSLB dengan Miuta Akta dan Akta dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut harus dituangkan sesuai perbincangan dan perdebatan yang terjadi saat pelaksanaan RUPSLB, selain itu Terdakwa juga meminta apabila Akta dan Minuta Akta tersebut selesai dibuat untuk dibawa ke Hotel Mulia di Kawasan Senayan dan akan ditunggu di Hotel;

▪ Bahwa selanjutnya oleh Notaris Irwan Santoso dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 sesuai dengan permintaan Terdakwa Norman yang isinya pada pembahasan Romawi VI sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan;



7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr. Hidayat datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudah berkumpul Terdakwa Norman, Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, kemudian Sdr. Irwan Santoso membacakan Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 kepada Terdakwa Norman dan didengar oleh Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, setelah dibaca oleh Sdr. Irwan Santoso Terdakwa Norman juga membaca sendiri Minuta Akta tersebut, dan setelah selesai membaca Terdakwa Norman menandatangani Minuta Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015.

▪ Bahwa selanjutnya Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

- Memberitahukan kepada pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Rukan Mahkota Ancol Blok. E No. 1 Jakarta Utara, tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tandatangan Rekening BCA Nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai Surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.

- Permintaan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), sesuai surat Nomor : 005/SKB/II/2015, tanggal 16 Februari 2015.

▪ Bahwa Sdr. Yusri mengetahui mengenai perubahan yang terdapat pada Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut dari Bank BCA karena akta tersebut dikirimkan oleh Terdakwa Norman kepada Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok E No. 1 Jakarta Utara untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 padahal rekening yang terdaftar di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol tersebut adalah rekening milik Sdr. Yusri pribadi bukan milik perusahaan,

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 18 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kejadian tersebut Sdr. Yusri melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi pada persidangan tanggal 21 November 2017, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor : 1193/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Norman alias Ameng tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-76/JKTUT/2017 atas nama Terdakwa Norman alias Ameng tanggal 17 Oktober 2017 tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan agar mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas putusan sela Nomor : 1193/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Desember 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor : 1193/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor : 116/PID/PT.DKI., tanggal 11 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan perlawanan/banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 1193/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., yang dimintakan perlawanan/banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Norman alias Ameng;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 19 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2017, Nomor : Reg.Perk.:PDM-76/JKTUT/2017., sudah tepat dan benar;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Norman alias Ameng;
- Menunda pembayaran biaya perkara sampai selesai pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 116/PID/PT.DKI., tanggal 11 Mei 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor : 23/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan Kasasi tersebut Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 896 K/Pid/2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Norman alias Ameng tersebut;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Norman alias Ameng;
- Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YUSRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya sendiri atas pertanyaan penyidik tanpa diarahkan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini terkait dengan masalah Terdakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;
- Bahwa Saksi melaporkan sdr. Kartono Kadir, sdr. Norman Alias Ameng ke polisi karena pada tanggal 23 Februari 2015 sekira jam.

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 20 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wib di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok A No.22 Jl. RE. Martadinata, Jakrta Utara, Saksi mengetahui ada kejadiannya Terdakwa menempatk keterangan yang tidak benar ke dalam akte otentik;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah dihubungi oleh pihak Bank BCA tersebut melalui telepon memberitahukan ada perubahan specimen rekening atas nama perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa saksi mempunyai saham di perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo sebesar 190 (seratus Sembilan puluh) dan saksi didalam PT. Sunway Kreasi Bestindo menjabat sebagai Komisaris, sedangkan Direktur Utamanya yaitu saksi The Sung Seng;
- Bahwa ada 6 (enam) orang pemegang saham dalam PT. Sunway Kreasi Bestindo, yaitu saksi, The Sung Seng dengan 190 saham, Kartono Kadir sebanyak 190 sebagai Komisaris Utama, Alex Suroto sebanyak 190 saham, bahwa Tangguh Purbo Widiyanto sebanyak 190 saham selaku Direktur, Christina sebanyak 50 saham sebagai Komisaris;
- Bahwa PT. Sunway Kreasi Bestindo sudah dilikuidasi, sekitar akhir tahun 2014 melalui permohonan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sekarang dalam proses pemberesan oleh likuidator;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo sampai dengan tahun 2015 semenjak perusahaan dilikuidasi;
- Bahwa saksi tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu pemecatan Saksi dari jabatan sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo, Saksi diundang oleh Komisaris Utama dan pada waktu itu seluruh pemegang saham diundang;
- Bahwa saksi mendapat undangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Komisaris Utama Kartono Kadir melalui surat resmi PT. Sunway Kreasi Bestindo tetapi Saksi dan The Sung Seng tidak hadir namun Saksi dan The Sung Seng memberikan kuasa kepada Lusiany, SH. dan Keyne Fredella Kristanto, SH.;
- Bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut setahu Saksi, seluruh pemegang saham diundang;
- Bahwa setahu Saksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pemegang saham yang lain juga hadir;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 21 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar hasil rapat tersebut tetapi mendapat laporan dari kuasa Saksi tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pada hari itu juga telah dilaksanakan rapat dimulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib (sore) di restoran Jehmadi Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Lusiany, SH. dan Keyne Fredella Kristanto, SH. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar hasil rapat tetapi menerima laporan hasil rapat pada hari itu juga, sore harinya setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai dilaksanakan;
- Bahwa dalam laporan Lusiany, SH. dan Keyne Fredella Kristanto, SH. tersebut, Saksi mengetahui ada catatan penting berupa notulen rapat, dimana notulen rapat tersebut ada tertulis Saksi saksi, dan dalam notulen itu ada notulen yang terketik tetapi dengan coretan;
- Bahwa selain itu, dalam notulen yang diperlihatkan oleh Lusiani dan Keane itu juga ada daftar hadir, foto dokumen rapat;
- Bahwa bukti surat berupa notulen rapat dan daftar hadir yang ditunjukkan di ruang sidang ini adalah benar yang diperlihatkan Lusiani dan Keane kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Lusiany, SH. dan Keyne Fredella Kristanto, SH. memberitahukan kepada Saksi kalau notulen rapat itu dibacakan atau tidak;
- Bahwa Saksi membaca poin-poin notulen hasil rapat setelah menerima hasil notulen tersebut;
- Bahwa ada 7 (tujuh) poin dalam notulen rapat yang dilaksanakan tersebut, dan saksi tidak ingat pasti mengenai isi dari notulen rapat;
- Bahwa isi notulen tersebut yang Saksi ingat pada poin 6 (enam) notulen berisi "Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya";
- Bahwa dalam poin-poin yang ada didalam notulen menyebutkan para pemegang saham meminta audit dari tahun 2007 sampai 2012;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 22 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengingat poin 6 (enam) saja, sedangkan point yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi isi poin 1,2,3,4,5 hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak keberatan dengan hasil rapat yang dilaporkan oleh Lusiany, SH. dan Keyne Fredella Kristanto, SH. tentang Notulen rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui betul, apakah notulen itu dibacakan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan antara notulen rapat dengan Akta No. 4 dari Pegawai Bank BCA Ruko Mahkota Ancol setelah Saksi ditelepon pegawai Bank BCA kira-kira 2 (dua) minggu setelah rapat, bahwa ada permintaan perubahan specimen tandatangan dan rekening Koran an. saksi;
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening perusahaan tapi pinjam nama saksi;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari Bank BCA 2 minggu setelah Rapat selesai dilaksanakan;
- Bahwa dalam notulen itu sudah terjadi pemecatan Saksi dan The Sung Seng;
- Bahwa saksi terkejut setelah mendapat telepon dari Bank BCA tentang adanya permintaan perubahan specimen tandatangan dan permintaan rekening koran atas nama Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi belum mengetahui persis apakah notulen rapat tersebut sudah di akte-kan atau belum, Saksi baru mengetahui adanya akte itu setelah mendapat telepon dari Bank BCA;
- Bahwa benar Akta No.4 yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tersebut adalah sama dengan Akta No.4 yang ditunjukkan oleh pihak Bank BCA kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada perbedaan antara Notulen dengan Akta No. 4 tersebut, Saksi baru mengetahui ada perubahan itu setelah mendapat copy akta hasil keputusan rapat dari pihak Bank BCA;
- Bahwa setahu saksi, Notaris yang membuat Akta No. 4 tersebut adalah Irwan Santosa, setelah melihat copy akta-nya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang datang menghadap ke notaris membuat Akta No.4 tersebut, namun setelah

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 23 dari 102



kejadian saksi baru mengetahui bahwa didalam akta itu yang dibuat menghadap adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi selama ini pekerjaan Terdakwa diperusahaan itu adalah membantu orang tuanya Alex Suroto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kedudukan di di PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa datang atau tidak pada saat rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa menghadap Notaris membuat Akta tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membaca Akta tersebut, saksi mengetahui bahwa notulen rapat itu di akta-kan pada hari itu juga tanggal 11 Februari 2015 setelah rapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi dan The Sung Seng kaget karena diberhentikan dari jabatan Saksi dan jabatan The Sung Seng dari PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut;
- Bahwa dalam Akta No.4 tersebut terdapat ada kejanggalan pada poin 6 berbeda antara notulen dan akta yaitu pada point 6 didalam Notulen berisi "Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya" sedangkan dalam Akta No. 4 tanggal 11 Februari 2015 berisi "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tn. The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan" dan saksi lebih konsen keberatan pada poin 6 yang berbeda tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi dengan penerima kuasa saksi yang menghadiri rapat tentang antara notulen dan akta, karena ada perbedaan kata-kata tersebut dan penerima kuasa Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau ada perbedaan kata-kata antara notulen rapat dengan akta No.4 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan hal ini pada bulan Maret 2015 dan yang dilaporkan adalah memasukkan keterangan palsu pada akta otentik dan pencemaran nama baik;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kuasa Saksi, bahwa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu adalah Kartono Kadir selaku komisaris Utama;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi The Sung Seng tidak hadir karena ada urusan lain dan juga merasa bahwa undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Saksi mendapat risalah Notaris dan Notulen rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan isi Notulen dengan Akta No.4 tersebut setelah pihak Bank BCA memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberhentikan setelah likuidasi perusahaan tahun 2014 dan setelah itu perusahaan tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi ke PT. Sunway Kreasi Bestindo tentang permintaan perubahan specimen, dan tidak meminta konfirmasi mengenai perbedaan notulen dan rapat tersebut;
- Bahwa kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo sudah tidak ada kegiatan pada tahun 2014, sudah tidak ada pegawai, hanya ada kantornya saja;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang datang ke Notaris setelah berjalannya laporan;
- Bahwa selain akta notaris, ada juga surat tentang permintaan perubahan specimen yang diperlihatkan pihak Bank BCA kepada Saksi;
- Bahwa perubahan specimen tanda tangan Saksi tersebut tidak jadi diganti dan Saksi juga tidak meminta untuk mengganti specimen tersebut;
- Bahwa untuk rekening tersebut, Saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa dari tahun 2007 sampai 2011 sudah ada internal audit dan sudah disampaikan dalam RUPS;
- Bahwa untuk surat untuk perubahan specimen tidak ada dampak kerugian untuk saksi, namun secara pribadi saksi dirugikan karena ada kata-kata yang poin 6 bahwa saksi memanipulasi keuangan perusahaan;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 25 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menghadap ke Notaris membuat Akta No.4 tersebut adalah setelah berjalannya laporan Saksi kepada kepolisian;
- Bahwa dampak lain yaitu pengajuan kredit di Bank BCA yang semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh bank BCA disetujui sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar hanya terdapat 1 (satu) rekening saksi yang ada di Bank BCA Ruko Mahkota Ancol;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk permintaan perubahan specimen dan rekening koran tidak dipenuhi oleh Bank BCA;
- Bahwa benar saksi melakukan gugatan perdata, namun antara laporan polisi dan gugatan perdata tidak ingat mana yang dulu;
- Bahwa ketika Saksi menghadap polisi, Saksi mengajukan satu laporan sekaligus dengan aduan pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi mengatakan itu laporan adalah karena disana ada tertulis LP yang berarti Laporan Polisi;
- Bahwa saksi juga melakukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum terhadap sdr. Kartono Kadir di pengadilan negeri namun Terdakwa tidak ikut saksi gugat dalam perbuatan melawan hukum tersebut;
- Bahwa dalam gugatan Saksi tersebut dalam hubungannya dengan poin 6 dalam Akta No.4 tersebut, sebagaimana dalam putusan perdata butir 15 (lima belas), halaman 10 (sepuluh), Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., dikatakan "bahwa selain itu, ternyata Para Tergugat pun dengan sengaja mencantumkan kalimat yang mencemarkan nama baik Para Penggugat dalam Akta Pernyataan dimaksud yang nyata-nyata tidak pernah ada dalam Notulen Rapat RUPSLB tanggal 11 Februari 2015, yaitu pada halaman 5 poin 6 dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan manipulasi keuangan persroan";
- Bahwa yang dimaksud Para Tergugat tersebut, Saksi tidak ingat lagi siapa saja;
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara perdata tersebut adalah Tn. The Sung Seng selaku Penggugat I dan Yusri selaku Penggugat II, sedangkan Para Tergugat adalah (1) Tn. Kartono Kadir, (2) Tn. Alex Suroto, (3) Tang Guh Purbo Widiyanto, (4) Ny. Christina, dan Turut Tergugat adalah Irwan Santoso selaku Notaris;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 26 dari 102



- Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan tersebut;
- Bahwa benar ada rekening saksi yang dipinjam pakai oleh PT. Sunway Kreasi Bestindo, namun saksi hanya ingat nomor belakangnya saja yaitu 87 dan 88;
- Bahwa benar rekening nomor 529-503-8788 a.n. Yusri tersebut adalah rekening yang dipinjam pakai oleh perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo atas nama Saksi;
- Bahwa benar fotocopy surat No.002 dan No.005 yang ditunjukkan dipersidangan adalah sama dengan surat yang ditunjukkan pihak Bank BCA, surat itu ditandatangani oleh Kartono Kadir dan Norman Alias Ameng dan ditulis selaku direktur Utama;
- Bahwa surat No. 002 dan No.005 tersebut yang ditujukan kepada Bank BCA;
- Bahwa dalam surat 002 dan 005 tidak ada kata-kata bahwa The Sung Seng dan Yusri telah melakukan manipulasi perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang ditunjuk rapat untuk menghadap ke Notaris;
- Bahwa saksi membandingkan antara notulen rapat dengan Akta No.4 tersebut ada perbedaan yang sangat jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang minuta akta yang ditandatangani oleh notaris dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menggapai bahwa tidak semua keterangan Saksi tersebut benar, yaitu :

- Bahwa dari keterangan Saksi seolah olah Terdakwa yang menghadap Notaris, padahal Terdakwa tidak menghadap Notaris;
- Bahwa fakta pencemaran nama baik Saksi itu dilakukan oleh Para Tergugat bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan bukti Akta No.4 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menolak bukti tersebut;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak menyatakan Terdakwa menghadap ke Notaris, dinyatakan Terdakwa menghadap Notaris itu adalah atas pertanyaan polisi, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

2. Saksi The Sung Seng, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkait dengan perkara ini telah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya sendiri atas pertanyaan penyidik tanpa diarahkan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi dalam berita acara penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah sebagai Direktur Utama yang mempunyai saham sebesar 190 (seratus sembilan puluh);
- Bahwa saksi mengetahui pemegang saham di PT. Sunway Kreasi Bestindo ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, Tn Yusri, Tn. Kartono Kadir, Tn. Alex Suroto, Ny. Christina dan Tn.Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Bahwa Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah Kartono Kadir dan ada juga Komisaris yaitu Tn. Yusri dan Christina;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa benar saksi pernah menerima undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo pada bulan Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan waktu dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena menurut saksi yang mengundang adalah komisaris utama dan menurut saksi undangan tersebut tidak sah akan tetapi saksi memberikan kuasa kepada saksi Lusiany, SH. dan saksi Keyne Fredella Kristanto, SH. selaku wakil/kuasa Saksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut jadi dilaksanakan siang sekitar jam 11.00 wib dan Saksi mengetahui dari laporan kuasa saksi yang memberikan dokumen dan foto;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 28 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca sendiri notulen rapat dari kuasa Saksi, berbentuk ketikan dan ada coretan-coretan;
- Bahwa saksi membaca sendiri notulen rapat tersebut dan tidak berbarengan dengan saksi Yusri;
- Bahwa benar notulen rapat yang saksi baca tersebut adalah dalam bentuk foto didalam Handphone dan sama dengan bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa didalam perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah karena bapak Terdakwa yang bernama Alex Suroso yang juga selaku pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa benar Saksi mengajukan gugatan terhadap pemegang saham lainnya dan selain itu juga ada upaya lain dengan lapor ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa menghadap ke Notaris;
- Bahwa kapasitas Terdakwa ikut di dalam perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah karena bapaknya dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima gaji atau tidak dari PT. Sunway Kreasi Bestindo per bulannya;
- Bahwa PT. Sunway Kreasi Bestindo setiap tahun selalu dilakukan RUPS tahunan dan selalu dilakukan audit internal secara tertib dari tahun 2007 s/d tahun 2011;
- Bahwa rekening yang dimiliki Tn. Yusri itu setahu Saksi adalah rekening perusahaan, akan tetapi atas nama Yusri;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk membatalkan Akta No.4 dalam perkara No.95 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa dalam setiap audit, rugi laba perusahaan disampaikan;
- Bahwa pada saat setiap pelaksanaan RUPS tahunan semua pemegang saham hadir dan semuanya menyetujui hasil keputusan, termasuk di rekening tersebut atas nama Yusri untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada yang keberatan, semua uang perusahaan tidak ada uang pribadi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena pihak Bank kurang kepercayaanya terhadap nama saksi dan juga dipihak pengusaha;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa poin dalam notulen tersebut, saksi hanya ingat yang berbeda yaitu pada poin 6;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 29 dari 102



- Bahwa saksi keberatan pada poin 6 berbeda antara notulen dan akta yaitu pada point 6 didalam Notulen berisi "Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya" sedangkan dalam Akta No. 4 tanggal 11 Februari 2015 berisi "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan" dan saksi lebih konsen keberatan pada poin 6 yang berbeda tersebut.
- Bahwa saksi keberatan mengenai saksi diberhentikan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan saksi Yusri untuk membahas notulen rapat, jeda beberapa hari setelah mendapat foto notulen rapat, sebelum mengetahui dari pihak Bank BCA;
- Bahwa keberatan saksi tersebut Saksi tujuan ke pengurus baru hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo, dengan mengirim surat keberatan;
- Bahwa benar ada telpon dari pihak Bank BCA ke saksi Yusri tentang perubahan bentuk specimen tanda tangan, permintaan rekening koran, dan perubahan struktur Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi pihak Bank BCA yang datang ke saksi Yusri;
- Bahwa saksi membaca foto copy notulen rapat dan akta di kantor saksi, yang membawa adalah pihak Bank BCA;
- Bahwa karena keberatan, kemudian saksi mengkonsultasikan ke pengacara lalu disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain melaporkan secara pidana, saksi juga melakukan gugatan perdata, namun yang mana yang lebih dulu dilakukan, Saksi lupa waktunya;
- Bahwa pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan, kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo sudah tidak impor barang lagi, karyawan sudah tidak ada, hanya ada kantornya saja



yang dijaga oleh orang, karena masih ada barang-barang milik PT. Sunway Kreasi Bestindo;

- Bahwa undangan saksi terima dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan di restoran Jehmadi Sea Food di PIK Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerima laporan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari penerima kuasa sore setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak Bank BCA pada tanggal 23 Pebruari 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa notulen rapat ke Notaris;
- Bahwa yang membawa notulen rapat ke Bank BCA setahu Saksi adalah Terdakwa dan Kartono Kadir, Saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh pihak Bank BCA;
- Bahwa yang digugat dalam gugatan perdata setahu Saksi, tidak termasuk Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ikut di PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah membantu ortunya yaitu Alex Suroto dan Terdakwa tidak digaji oleh perusahaan;
- Bahwa setiap tahun dilakukan RUPS PT. Sunway Kreasi Bestindo dan memimpin rapat adalah saksi sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa rekening Koran yang diminta itu adalah rekening perusahaan tapi atas nama saksi Yusri;
- Bahwa saksi mengirimkan wakil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengetahui apa yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa setiap penyampaian laba rugi dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahun dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan semua disetujui oleh pemegang saham;
- Bahwa pemegang saham tahu jika rekening perusahaan memakai atas nama Yusri dan uang yang ada di rekening itu adalah uang perusahaan;
- Bahwa saksi merasa nama baik saksi dirugikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang datang ke Bank BCA, hanya menerima laporan dari pihak Bank BCA saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah memimpin rapat;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan diajukannya bukti surat Akta No.4 dinyatakan disita dari Terdakwa karena Akta No.4 tersebut bukan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi menyatakan Terdakwa ada sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi menyatakan tidak ada menyatakan Terdakwa sebagai Tergugat dan Saksi beretap pada keterangannya;

3. Saksi LUSIANY, SH., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini karena Saksi pernah mendapat kuasa dari Tn. Yusri dan Tn. The Sung Seng menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilaksanakan di Restoran Jemahdi di Pantai Indah Kapuk dan Saksi bertetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di kantor hukum KOSASIH and CO;
- Bahwa saksi mengetahui para pemegang saham pada PT. Sunway Kreasi Bestindo diantaranya adalah Yusri, The Sung Seng, Tang Guh Purbo Widiyanto, Alex Suroto, Kartono Kadir dan Ny. Christina;
- Bahwa Saksi dinudang melalui undangan Tn. Yusri dan Tn. The Sung Seng dan undang itu ada diperlihatkan kepada Saksi waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengundang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah Kartono Kadir;
- Bahwa waktu itu Tn. Yusri dan Tn. The Sung Seng berhalangan menghadiri undangan itu;
- Bahwa awalnya Tn. Yusri dan Tn. The Sung Seng keberatan dengan undangan tersebut karena yang mengundang adalah Komisaris Utama perusahaan dan bukan The Sung Seng selaku Direktur PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa setahu Saksi, Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo pada waktu itu adalah The Sung Seng, Komisaris Utama yaitu Kartono Kadir, Komisari yaitu Yusri dan Ny. Christina, Direktur yaitu Alex Suroto dan Tang Guh Purbo Widiyanto;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 32 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di PIK tersebut dilaksanakan di daerah PIK pada bulan Februari 2015, undangan ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku komisaris utama;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan, saksi hadir mewakili Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa dalam Rapat, Saksi mengatakan sebagai Kuasa dari Yusri dan The Sung Seng dan tidak ada yang keberatan dengan kehadiran saksi tersebut;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Kartono Kadir selaku Komisaris Utama, semuanya pemegang saham hadir;
- Bahwa pada saat rapat ada beberapa agenda termasuk pergantian pengurus yaitu Tn. Yusri dan Tn. The Sung Seng diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris dan Direktur PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Saksi pada saat itu tanda tangan dalam daftar hadir, Berita Acara dan notulen rapat;
- Bahwa saksi lupa ada berapa poin dalam Notulen Rapat pada saat itu;
- Bahwa pada saat Notulen Rapat dibacakan, saksi juga membaca kembali, Notulen Rapat dalam bentuk ketikan dan ada coretan-coretan;
- Bahwa benar bukti Notulen Rapat yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, ada paraf dan tandatangan;
- Bahwa hasil rapat tersebut Saksi foto dan fotonya dikirimkan kepada Yusri, dan hasil rapat yang Saksi foto dengan yang Saksi kirimkan adalah sama;
- Bahwa pada waktu itu Saksi keberatan terhadap kata "Yusri melakukan manipulasi keuangan perusahaan";
- Bahwa yang mengatakan "manipulasi keuangan perusahaan" itu adalah Kartono Kadir sedangkan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak dikasih fotocopy hasil notulen rapat tersebut, lalu saksi dan saksi Keyne Fredella Kristanto, SH. mendokumentasikan dengan memfoto notulen rapat tersebut untuk dikirimkan kepada Yusri;
- Bahwa rapat dilaksanakan mulai sekitar jam 10.00 wib dan selesai siang sekitar jam 13.00 Wib;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 33 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut kepada Yusri adalah Keyne Fredella Kristanto, SH. karena yang mengambil foto adalah Keyne Fredella Kristanto, SH.;
- Bahwa setelah selesai rapat, Notulen Rapat tersebut dibacakan;
- Bahwa apabila ada yang keberatan atas isi notulen rapat tersebut maka dapat diganti;
- Bahwa saat melaporkan hasil notulen rapat tersebut kepada Yusri dan The Sung Seng, tidak ada keberatan dari Yusri dan The Sung Seng, namun setelah beberapa hari Yusri bertanya kepada Saksi bahwa ada beberapa kalimat yang berbeda antara notulen dengan Akta yaitu pada point 6. Didalam Notulen berisi "Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya" sedangkan dalam Akta No. 4 tanggal 11 Februari 2015 ada kalimat menyatakan "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan";
- Bahwa awalnya dalam rapat tersebut Saksi mendengar ada kalimat "Manipulasi....." tersebut dan Saksi telah menyatakan keberatan dengan kalimat "Manipulasi....." tersebut, kemudian tidak buat lagi dalam notulen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa ke notulen tersebut ke Notaris, karena selesai Rapat saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi baru kali itu ikut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo mewakili Yusri, dan kehadiran Saksi diterima (tidak ada yang keberatan) oleh para pemegang saham yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak ada tandatangan pada daftar hadir dan notulen tersebut karena Keyne Fredella Kristanto, SH. sudah ada tanda tangan daftar hadir dan tanda tangan notulen dan Saksi dengan Keyne Fredella Kristanto, SH. adalah satu team sehingga tidak ada masalah, karena kami juga satu surat kuasa;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 34 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melaporkan hasil rapat kepada Yusri memang hanya foto saja, karena tidak ada fisiknya tidak dikasih hingga Saksi pulang tidak ada fisik notulen yang dibawa;
- Bahwa yang melaporkan ke Yusri adalah Keyne Fredella Kristanto, SH.;
- Bahwa waktu Yusri keberatan mengenai kalimat “manipulasi” tersebut, Yusri yang menghubungi Keyne Fredella Kristanto, SH. lalu Saksi dengan Keyne Fredella Kristanto, SH. membicarakannya dan melihat fotonya kembali ternyata didalam notulen yang difoto tersebut tidak ada kalimat “manipulasi” kemudian melihat akta tersebut ternyata ada perbedaan antara notulen rapat dan akta, dan saksi baru mengetahui setelah dikasih tahu oleh Yusri;
- Bahwa pada saat berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak ada notaris;
- Bahwa setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, saksi menerima kuasa lagi dari Yusri dan saksi The Sung Seng, dalam upaya kasasi pembubaran PT. Sunway Kreasi Bestindo, namun dalam perkara baru, Saksi tidak ada kuasa;
- Bahwa pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, semua pemegang saham hadir, selain itu juga hadir anak dari Bpk. Tang Guh Purbo Widiyanto, Terdakwa, dan juga pengacara para pemegang saham yaitu sdr. Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Terdakwa hadir dalam rapat adalah sebagai undangan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang menghadap Notaris, karena didalam akta disebutkan Terdakwa telah menghadap notaris;
- Bahwa pada awal rapat ada pembahasan mengenai dugaan manipulasi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng, namun saksi selaku kuasa hukum dari Yusri dan The Sung Seng keberatan dengan kalimat manipulasi tersebut, sehingga tidak dibahas lagi;
- Bahwa kuasa hukum Yusri dan The Sung Seng keberatan terhadap kalimat manipulasi yang dikatakan Kartono Kadir karena tidak ada bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang manipulasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima kuasa dalam pembatalan akta no 4 perkara No 95. Penggugatnya adalah Yusri dan The Sung Seng,

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 35 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat adalah Kartono Kadir, Alex Suroto, Christina, Tang Guh Purbo Widiyanto;

- Bahwa dalil gugatan butir 15 perkara No 95 tersebut adalah betul;
- Bahwa saksi mengetahui yang menghadap notaris adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam notulen rapat selaku Direktur Utama;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

4. Saksi KEYNE FREDELLA KRISTANTO, SH., menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Advokat dengan partner Lusiany, SH. pada kantor Kosasih and CO;
- Bahwa saksi pernah menerima sebagai kuasa dari Yusri dan The Sung Seng untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilaksanakan di Restoran Jehmadi Sea Food Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah semua pemegang saham, selain itu juga hadir Terdakwa, pengacara para pemegang saham lainnya yaitu sdr. Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dipebolehkan dan tidak ada yang keberatan atas kehadiran Saksi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut;
- Bahwa yang memimpin rapat pada saat itu Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo, karena yang lain juga ada hadir kuasanya;
- Bahwa pada saat itu saksi keberatan mengenai pemimpin rapat namun rapat tetap dilanjutkan;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa poin hasil rapat waktu itu namun yang Saksi ingat ada 3 poin yaitu (1) pemberhentian The Sung Seng sebagai Direktur PT. Sunway Kreasi Bestindo, (2) pemberhentian Yusri sebagai Komisaris, dan (3) pembentukan pengurus yang baru;
- Bahwa benar saksi yang memfoto notulen hasil rapat dengan handphone karena fotocopy jauh dari tempat rapat tersebut dan yang difoto tersebut yang Saksi laporkan kepada klien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu notulen rapat dibacakan oleh Kartono Kadir, setelah itu saksi baru tanda tangan notulen dan daftar hadir;
- Bahwa pada saat rapat berlangsung banyak terjadi adu mulut dengan Sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. mengenai manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng karena Sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. waktu itu sangat vocal sekali dalam rapat itu;
- Bahwa Saksi yang tandatangan selaku penerima kuasa, sedangkan saksi Lusiany, SH. yang menghandel serangan dari sdr. Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghadap notaris untuk membawa notulen tersebut, tapi didalam notulen disebutkan bahwa Terdakwa yang menerima kuasa untuk menghadap notaris maka saksi berasumsi Terdakwa yang menghadap notaris;
- Bahwa permasalahannya adalah bahwa ada 1 (satu) poin pada akta No.4 kata-kata Yusri dan The Sung Seng telah melakukan manipulasi keuangan, padahal dalam notulen rapat tidak ada tertulis tentang manipulasi;
- Bahwa pada saat rapat ada pembahasan tentang dugaan manipulasi keuangan yang dilakuakn oleh Yusri dan The Sung Seng, namun saksi dan Lusiany, SH. keberatan karena tidak ada bukti-bukti hanya sebagai asumsi saja dan pembahasan manipulasi tersebut tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa setelah selesai rapat, Saksi tidak ada pertemuan dengan Yusri;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa sebelum rapat, Terdakwa sudah ditunjuk sebagai Direktur;
- Bahwa setahu saksi, bahwa kata-kata dalam notulen lah yang dituangkan dalam akta, karena kata-kata dalam notulen itu sudah baku, jadi seharusnya tidak ada pertanyaan mengenai arti atau maksud kata-kata dalam notulen tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat, memang ada kata-kata pembahasan tentang "manipulasi" akan tetapi karena Saksi sebagai kuasa Yusri dan The Sung Seng menyatakan keberatan, sehingga tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa maksud atau pengertian "Kuasa" dalam akta itu setahu Saksi adalah dapat melakukan apapun sepanjang akta jadi;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 37 dari 102



- Bahwa Notaris Irwan Santoso tidak ikut dalam rapat waktu itu dan tidak ada Notaris;

- Bahwa notulen rapat pada waktu itu belum ada cap basah notaris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

5. Saksi YOSEPHINE IKA YULIARTI, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA sejak tahun 1997, sekarang sebagai pegawai Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara;

- Bahwa benar semua keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik, dan Saksi bertetap pada keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan penyidik karena terkait dengan masalah permintaan perubahan specimen rekening oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi adalah sebagai Kabag Customer Service, yang membawahi 2 (dua) Customer service;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta perubahan spesimen dan mutasi rekening koran atas nama Yusri;

- Bahwa rekening yang diminta Terdakwa untuk perubahan spesimen dan mutasi rekening koran waktu itu adalah rekening pribadi atas nama Yusri;

- Bahwa satu nomor rekening di Bank BCA bisa dimungkinkan untuk mempunyai 2 (dua) spesimen, apabila ada surat kuasa dari pemohon rekening dan atas rekening itu dapat dimintakan perubahan jika ada surat kuasanya;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara dengan membawa dokumen-dokumen dan KTP Terdakwa dan Kartono Kadir;

- Bahwa waktu itu yang datang ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi waktu itu;

- Bahwa Saksi lupa perubahan specimen tandatangan tersebut dirubah untuk nama siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara dan menunjukkan kepada Saksi dokumen-dokumen permintaan perubahan spesimen, permintaan mutasi/rekening koran, dan membawa Akta serta KTP;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor BCA menghadap di area service;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menolak permintaan Terdakwa yang meminta perubahan spesimen dan permintaan mutasi tersebut karena rekening yang diminta adalah rekening pribadi milik Sdr. Yusri, kemudian Terdakwa meninggalkan dokumen tersebut di kantor BCA;
- Bahwa pada saat itu saksi mengkonfirmasi dengan atasan saksi, mengenai permintaan Terdakwa namun oleh atasan saksi tidak dikabulkan karena harus konfirmasi dengan pemilik rekening yang bersangkutan terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menyampaikan hal itu kepada dengan langsung konfirmasi kepada Yusri selaku pemilik rekening via telepon;
- Bahwa pada waktu itu, sdr. Yusri mengatakan keberatan dan tidak ada permintaan penggantian spesimen dan mutasi atas nama rekeningnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Yusri datang ke Kantor Bank BCA atau tidak, dan setahu Saksi Yusri tidak datang;
- Bahwa dokumen yang diserahkan Terdakwa waktu itu disimpan di kantor Bank BCA;
- Bahwa setelah itu, seingat Saksi, bahwa sdr. Yusri pernah datang ke Bank BCA Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara bertemu dengan saksi dan atasan saksi yaitu pimpinan cabang Bank BCA Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, dan pada saat itu saksi memperlihatkan surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa kepada Yusri;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Yusri waktu itu adalah Akta No.4;
- Bahwa terkait dengan perbedaan isi dalam notulen dengan akta tersebut adalah diluar pengetahuan Saksi;
- Bahwa waktu Terdakwa datang ke BCA, Terdakwa bilang mengakui sebagai Direktur baru di PT. Sunway Kreasi Bestindo dan mau merubah specimen sesuai identitasnya dalam akta tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor sdr. Yusri namun dalam rangka jualan produk Bank BCA;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 39 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Bank BCA dan bertemu dengan Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa permintaan Terdakwa tidak pernah dikabulkan dan sampai sekarang rekening tersebut masih tetap atas nama Yusri;
- Bahwa sampai sekarang tidak perubahan rekening atas nama Yusri tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa nomer rekening atas nama sdr. Yusri di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, yang saksi ingat hanya nomer rekening 58295038788;
- Bahwa seingat saksi surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa masih di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara dan saksi tidak tahu apakah surat-surat tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik atau tidak;
- Bahwa benar ada permintaan kredit atas nama sdr. Yusri di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, namun saksi tidak tahu kredit mengenai apa karena bukan bidang saksi, dan saksi mendengar bahwa pengajuan kredit sdr. Yusri ditolak dan Saksi tidak tahu alasan mengapa ditolak karena saksi hanya sebatas mendengar saja dari pimpinan;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Bank BCA, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa menunjukkan surat No.002 dan No.005 tersebut;
- Bahwa surat No.002 dan No.005 Saksi dapatkan dari Terdakwa dan kedua surat tersebut disimpan di Bank BCA, tidak disita oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta No.04 yang dibawa Terdakwa tersebut asli atau fotocopy dan Saksi juga tidak mengetahui apakah akte itu disita atau tidak oleh polisi;
- Bahwa waktu Terdakwa datang ke Bank BCA, Terdakwa tidak memberikan keterangan dari Yusri;
- Bahwa terkait pinjaman/kredit yang diajukan Yusri tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah tolak seluruhnya atau tolak sebagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan dokumen tersebut dengan pengajuan kredit yang diajukan Yusri;
- Bahwa di Bank BCA bisa saja membuka lebih dari 1 (satu) rekening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rekening Yusri di Bang BCA hanya 1 (satu) atau lebih;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 40 dari 102



- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut semuanya adalah fotocopy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi NONIH KURNIASIH, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat penanda tangan Akta Minuta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, yang hadir di Hotel Mulia saat itu adalah Terdakwa, Notaris Irwan Santoso, Pengacara Ferry H. Amahorseya, SH., dan ada beberapa orang lagi (3 atau 4) orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi, kehadiran Terdakwa saat itu adalah selaku kuasa;
- Bahwa akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut ditandatangani di Hotel Mulia pada tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa sebelum ada penandatanganan akta di Hotel Mulia, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kantor Notaris Irwan Santoso ada di Ruko Graha Mas Pemuda No.11, Jakarta Timur;
- Bahwa penandatanganan akta itu sekira jam 19.00 wib (malam);
- Bahwa dokumen yang ditandatangani itu dibawa dari kantor Notaris;
- Bahwa selaku penghadap dalam Akta tersebut adalah bernama NORMAN, Notaris yaitu IRWAN SANTOSO, Pengacara yaitu FERRY AMARHORSEAH;
- Bahwa dalam Notulen rapat sudah disebutkan bahwa Terdakwa selaku kuasa dari para pemegang saham;
- Bahwa setelah akta selesai dibuat kemudian akta tersebut dibawa oleh saksi dan Hidayat ke Hotel Mulia;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa konsep membuat akta tersebut adalah sesuai dengan notulen rapat, tidak ada yang dirubah, semua yang ada dalam notulen dituangkan ke dalam akta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke Hotel Mulia, Saksi tidak bersamaan dengan Notaris Irwan Santoso, karena pada saat itu Notaris Irwan Santoso ada urusan lain;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Hotel Mulia, Notaris Irwan Santoso dan Terdakwa sudah ada di Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah sebelum akte di tandatangan terlebih dahulu dijelaskan apa tidak kepada penghadap;
- Bahwa benar Saksi juga sebagai Saksi yang bertandatangan dalam Akte tersebut;
- Bahwa yang pertama bertandatangan dalam Akta itu adalah penghadap (Terdakwa), kemudian Notaris setelah itu Saksi baru bertanda tangan;
- Bahwa yang diserahkan ke penghadap adalah 1 (satu) salinan akta tersebut, selanjutnya dibawa tanda terima dan minuta nya dibawa ke Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui akta notaris No.4 itu bermasalah dari Notaris Irwan Santoso setelah beberapa minggu;
- Bahwa masalah yang Saksi ketahui adalah tentang poin ke 3 (tiga) dan poin ke 6 (enam) dalam pembahasan Notulen ada kalimat menyebutkan manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa setahu Saksi, yang berbeda itu adalah kalimat dalam pembahasan antara notulen dengan akta;
- Bahwa yang membuat perbedaan itu adalah kapasitas Notaris yang menjelaskan;
- Bahwa setahu Saksi, tentang perbedaan poin ke 3 (tiga) dan ke 6 (enam) tersebut tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada perubahan;
- Bahwa selama pembuatan akte itu, Saksi hanya satu kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, salinan akte itu adalah sama dengan minuta;
- Bahwa waktu penandatanganan akte itu, Saksi melihat dan waktu itu Saksi melihat juga ada paraf-paraf;
- Bahwa yang mengetik akta tersebut adalah Saksi;
- Bahwa akta itu dibuat atas dasar notulen rapat tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa sebelum ada rapat, sebelumnya sudah ada rapat pengacara dengan Notaris Irwan Santoso (mereka bertemu);

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 42 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat akte itu, sudah ada konsep terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetik akta itu di Kantor sebelum tanggal 11 Februari 2015, selesai di ketik baru dibawa ke Hotel Mulia;
- Bahwa cara Saksi mengetik akta itu dengan terlebih dahulu membuat draft, Saksi tidak menerima asli dokumen notulen tersebut tetapi mendapat e mail lalu dituangkan ke dalam akte tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat asli notulen tersebut di Kantor Notaris;
- Bahwa yang mengirim e mail itu kepada Saksi adalah Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa setahu Saksi, Notaris tidak ikut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris sejak tahun 2002;
- Bahwa yang bekerja pada Notaris Irwan Santoso adalah Saksi berdua dengan Hidayat;
- Bahwa Saksi membaca keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik, dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi membuat draft akte itu sekitar pukul 09.00 wib (pagi);
- Bahwa dari kurun waktu jam 09.00 wib s/d jam 04.00 (sore), Saksi tidak melihat ada Terdakwa datang ke kantor Notaris;
- Bahwa keterangan Saksi pada angka 6 (enam) BAP Penyidik tanggal 12 Oktober 2015, menyatakan Terdakwa datang ke Kantor Notaris adalah benar, Saksi baru tersadar bahwa Saksi memberikan informasi pada tanggal itu bahwa penjelasan Saksi pada angka 6 (enam) tersebut adalah salah;
- Bahwa Saksi menerima e mail dengan photo;
- Bahwa yang membuat minuta itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membuat isi minuta dengan notulen adalah sama dan sama dengan akte;
- Bahwa setahu Saksi, jika terdapat ada kesalahan, boleh di rubah, biasanya direnvoi notaris dan penghadap;
- Bahwa didalam kate ini tidak ada perubahan;
- Bahwa waktu di Hotel Mulia, setahu Saksi tidak ada penghalang rapat dengan Saksi, namun Saksi tidak mendengar penjelasannya waktu itu;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 43 dari 102



- Bahwa setahu Saksi, waktu di Hotel Mulia itu, Notaris dengan penghadap duduk satu meja dan Saksi juga duduk berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan Hidayat berjarak 2-3 meter;
- Bahwa Saksi mengetik akte, minuta dari 2 (dua) sumber;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan pada akte itu di halaman terakhir;
- Bahwa tandatangan penghadap juga di halaman terakhir di atas meterai;
- Bahwa setahu Saksi, Ferry H. Amahorseya, SH. itu adalah pengacara dari 62% pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Ferry H. Amahorseya, SH. itu dulu satu kantor dengan Notaris Irwan Santoso dan sekarang tidak satu kator lagi namun plangnya masih ada;
- Bahwa setahu Saksi, setelah penandatanganan akte itu, tidak ada lagi kegiatan pengacara Ferry H. Amahorseya, SH. di kantor itu;
- Bahwa Saksi membuat akte itu hanya sesuai dengan drfat;
- Bahwa e mail yang dikirim itu bentuknya adalah notulen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft notulen yang dikirim tersebut kepada Saksi dan Saksi tidak menerima aslinya;
- Bahwa setahu Saksi, di Hotel Mulia tidak ada perubahan akte tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
- Bahwa waktu Terdakwa tandatangan akte, Terdakwa tidak melihat ada Saksi;
- Bahwa salinan akta itu tidak dibacakan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tandatangan setiap lembar akta tersebut;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya tersebut;

7. Saksi HIDAYAT, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini hanya satu kali;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik tersebut adalah benar, dan waktu Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak diarahkan dan tidak ada paksaan, namun keterangan Saksi tersebut adalah dengan Tanya jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui minuta akta tersebut ditandatangani di Hotel Mulia Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa waktu menandatangani minuta akta No.4 tersebut di Hotel Mulia, yang hadir adalah penghadap, pengacara Ferry H. Amahorseya, SH., Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 saksi datang ke Kantor Notaris Irwan Santoso sore hari karena saksi ada urusan lain diluar kantor;
- Bahwa saksi tdak pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa pada saat di Hotel Mulia saksi melihat bahwa akta tersebut dibacakan oleh Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa saksi berada di Hotel Mulia sekitar jam 18.30 Wib s/d jam 19.00 Wib.;
- Bahwa tugas sehari-hari saksi adalah membereskan Minuta Akta, dan bagian luar kantor;
- Bahwa pada saat di Hotel Mulia ada Notaris Irwan Santoso, namun saksi dan Notaris Irwan Santoso berangkat terpisah, saksi berangkat dengan saksi Nonih;
- Bahwa saksi mendengar dari Nonih ada menerima email dari Notaris Irwan Santoso sekira jam 16.00 Wib. Untuk dibuat akte;
- Bahwa Saksi ke Hotel Mulia jam 5.30 wib;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke Hotel Mulia adalah Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa Saksi yang membawa akte tersebut ke Hotel Mulia, Saksi yang menjahit;
- Bahwa Saksi tidak membaca semua isi akte tersebut;
- Bahwa jam 04.00 wib (sore) itu, aktenya sudah jadi;
- Bahwa Saksi menandatangani akte No.4 tersebut setelah penghadap dan Notaris Irwan Santoso bertandatangan di halaman terakhir;
- Bahwa Saksi menandatangani akte No.4 tersebut di Hotel Mulia;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 45 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kebanyakan akte ditandatangani di Kantor Notaris;
- Bahwa yang ada di Hotel Mulia waktu itu adalah penghadap, pengacara Ferry H. Amahorseya, SH., Notaris Irwan Santoso, Saksi, Nonih dan ada 2 (dua) wanita Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah salah satu wanita tersebut adalah salah satu pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa akte itu tidak dibacakan Notaris Irwan Santoso di Hotel Mulia; Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi ALEX SUROTO, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan akan tetap memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah memasukkan kata-kata yang tidak benar ke dalam Notulen Rapat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, bekerja di PT. Sunway Kreasi Bestindo sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut diselenggarakan oleh sdr. Kartono Kadir pada tanggal 11 Februari 2015 di Jehmadi Seafood PIK pada jam 12.00 Wib – 14.00 Wib;
- Bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut atas undangan Kartono Kadir;
- Bahwa sebelumnya Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah The Sung Seng;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 46 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015, struktur organisasi yang ada di PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah :
 - Komisaris Utama : Kartono Kadir;
 - Komisaris : Yusri;
 - Komisaris : Christina Meirawati;
 - Direktur Utama : The Sung Seng;
 - Direktur : Aex Suroto;
 - Direktur : Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut semuanya adalah pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo, yaitu :
 - Kartono Kadir, mempunyai 190 saham;
 - Alex Suroto, mempunyai 190 saham;
 - Tang Guh Purbo Widiyanto, mempunyai 190 saham;
 - Christina Melawati, mempunyai 50 saham;
 - The Sung Seng, mempunyai 190 saham;
 - Yusri, mempunyai 190 saham;
- Bahwa yang mendasari sdr. Kartono Kadir mengundang para pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah karena adanya persoalan keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo yaitu menempatkan uang PT. Sunway Kreasi Bestindo di Luar Negeri tanpa sepengetahuan para pemegang saham lainnya yang dilakukan oleh The Sung Seng;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015 tersebut, semua pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo hadir kecuali The Sung Seng dan Yusri, namun diwakili oleh Kuasanya, Terdakwa juga hadir, ada juga Kurniawan, Ferry H. Amahorseya, SH. selaku Pengacara dan Notulen para pemegang saham kecuali The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa yang menunjuk sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. sebagai notulen adalah sdr. Kartono Kadir dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya kecuali The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilaksanakan di restoran Jemahdi di daerah PIK jam 12.00 wib (siang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa The Sung Seng dengan Yusri tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 47 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa saat itu adalah Kartono Kadir, disetujui oleh para pemegang saham lainnya termasuk kuasa hukum The Sung Seng dan Yusri yaitu sdr. Lusiany, SH. dan Keyne;
- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Kuasa The Sung Seng dan Yusri ada mengajukan keberatan masalah manipulasi keuangan, sehingga tidak dibahas lagi didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa keberatan Kuasa The Sung Seng dan Yusri tentang manipulasi keuangan tersebut tidak dituangkan dalam Notulen Rapat;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat sampai dengan selesai;
- Bahwa waktu itu hasil rapat dibacakan, intinya merubah susunan pengurus yang baru dengan mengangkat Terdakwa menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama tetap Kartono Kadir;
- Bahwa atas keputusan tersebut, semua yang hadir setuju;
- Bahwa Saksi dari Direktur menjadi Komisaris, Tang Guh Purbo Widiyanto tetap sebagai Direktur, Christina Melawati tetap Komisaris, sedangkan The Sung Seng dan Yusri sudah dipecat;
- Bahwa saham The Sung Seng dan Yusri masih tetap;
- Bahwa setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Notulen Rapat dibacakan oleh sdr. Kartono Kadir dan ditanda tangani oleh para pemegang saham dan kuasa hukum The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa yang Saksi ingat dalam Notulen tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu:
 1. Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama dan memberhentikan Yusri dan The Sung Seng;
 2. Ada permintaan audit perusahaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
 3. Keberatan kuasa Yusri dan The Sung Seng tidak ditulis dalam notulen tersebut;
- Bahwa setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Notulen Rapat tersebut;
- Bahwa kuasa Yusri dan The Sung Seng mengikuti rapat sampai dengan selesai;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 48 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat itu ada bukti-bukti Yusri dan The Sung Seng melakukan manipulasi keuangan perusahaan;
- Bahwa Saksi menandatangani Notulen tidak dipaksa, juga menandatangani daftar hadir;
- Bahwa Saksi waktu menandatangani Notulen tersebut tidak begitu meneliti, tapi Saksi yakin isinya itu sudah sesuai;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memegang Notulen waktu itu dan Saksi lupa apakah ada Fotocopynya;
- Bahwa dalam Notulen itu ada catatan terakhir menunjuk Terdakwa ke Notaris;
- Bahwa rapat bubar jam 02.00 wib, setelah itu makan sekira pukul 15.00 Wib, lalu semua pemegang saham kecuali kuasa hukum The Sung Seng dan Yusri diajak oleh Sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. menuju ke Hotel Mulia karena sudah ada janji dengan Notaris;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menuju ke Hotel Mulia berjalan beriringan bersama dengan para pemegang saham lainnya;
- Bahwa waktu dalam rapat, Notaris tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pergi ke Notaris dan Terdakwa ikut ke Hotel Mulia;
- Bahwa BAP Saksi dalam penyidik semuanya benar;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa dan pemegang saham lainnya dan juga Ferry H. Amahorseya, SH. sampai di Hotel Mulia sekira pukul 16.00 Wib Notaris belum ada, lalu sekira pukul 19.00 Wib Notaris Irwan Santoso datang sendiri dengan membawa sekumpulan surat dan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sebelumnya dilaksanakan di Jemahdi Seafood pada hari yang sama;
- Bahwa Notaris Irwan Santoso datang ke Hotel Mulia tanpa ada pegawainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi bertanda tangan dalam akta tersebut;
- Bahwa pada saat di Hotel Mulia, Notaris Irwan Santoso tidak membacakan isi akta yang dibawanya, dan hanya Terdakwa menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sama dengan Notulen Rapat atau tidak;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 49 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Hotel Mulia, akta tidak dibacakan tetapi langsung ditandatangani, waktu itu prosesnya tidak lama, setelah itu semuanya pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak membaca semua isi akta tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sudah atau belum ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa setahu Saksi, kata manipulasi itu ada dalam pembahasan akta, di notulen tidak dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasukkan kata-kata dalam akta hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehingga berbeda dengan Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa Saksi diperiksa di polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tanggal 7 Juli 2015 No.8 adalah benar bahwa yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah Kartono Kadir, dan angka 13 BAP tersebut ada dalam Notulen ditulis yang menghadap Notaris Irwan Santoso adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat waktu di Hotel Mulia, Terdakwa menandatangani Akte tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Notaris yang memberikan hasilnya kepada Terdakwa, dan Saksi tidak menanyakan knapa tau-tau sudah ada aktenya;
- Bahwa Ferry H. Amahorseya, SH. itu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena diundang oleh perusahaan sekaligus kuasa perusahaan namun tidak digaji oleh perusahaan;
- Bahwa pada waktu rapat itu, yang menjadi notulen adalah Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa pada hari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Saksi ketemu Terdakwa jam.11.00 wib di restoran Jehmadi s/d jam 03.00 wib, setelah itu Saksi masih ketemu Terdakwa jam 16.00 wib s/d jam. 19.00 wib;
- Bahwa konvoi menuju Hotel Mulia itu, antara jam.15.00 wib s/d jam.18.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor atkenya waktu itu;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 50 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan pembatalan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan oleh sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng terhadap para pemegang saham lainnya PT. Sunway Kreasi Bestindo yaitu Kartono Kadir, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, sedangkan Terdakwa tidak termasuk pihak yang digugat;
 - Bahwa selama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlangsung, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng telah melakukan manipulasi keuangan, yang mengatakan hal tersebut adalah sdr. Kartono Kadir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi KARTONO KADIR, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sunway Kreasi Bestindo karena Saksi adalah sebagai Komisaris Utama dalam PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa susunan pengurus PT. Sunway Kreasi Bestindo yang lama adalah :
 - Komisaris Utama : Kartono Kadir;
 - Komisaris : Yusri;
 - Komisaris : Christina Meirawati;
 - Direktur Utama : The Sung Seng;
 - Direktur : Alex Suroto;
 - Direktur : Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo di Jehmadi Sea Food PIK;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah para pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo, kecuali sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng, akan tetapi diwakili oleh kuasanya Lusi dan Keane, kemudian sdr. Norman, sdr. Kurniawan anak dari sdr. Tang Guh Purbo Widiyanto, dan juga sdr. Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa benar Saksi yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat itu selesai jam.02.00 Wib (siang);
- Bahwa tujuan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah untuk memberhentikan sdr. The Sung Seng dan sdr. Yusri dengan menggantikan Direktur Utama yang baru;
- Bahwa dalam hasil rapat tersebut ada meminta Terdakwa supaya hasil rapat itu di akte kan;
- Bahwa benar Notulen rapat tanggal 11 Pebruari 2015 adalah yang ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa yang mencatat dan yang membuat coretan dalam notulen itu adalah kuasa Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa waktu di Hotel Mulia, Notaris datang bawa berkas, Saksi tidak tahu berkasnya berkas apa;
- Bahwa waktu itu berkasnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, akta itu tidak dibacakan di Hotel Mulia, namun Terdakwa tandatangan berkali-kali;
- Bahwa setelah selesai tandatangan akte, kami ngobrol sambil makan lalu bubar;
- Bahwa setelah itu, karena direkturnya baru kemudian kami beritahukan ke bank dengan membawa akta tersebut, dan meminta untuk mengeluarkan rekening Koran;
- Bahwa benar kami meminta supaya diterbitkan rekening Koran BCA yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini;
- Bahwa benar bukti perubahan susunan pengurus yang ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa rekening yang kami minta tersebut adalah rekening dengan pengakuan Yusri bahwa rekening itu adalah rekening perusahaan atas nama Yusri;
- Bahwa setahu Saksi, yang membawa Notulen itu ke Notaris adalah pak Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa Saksi tidak membaca sama sekali isi Akte itu;
- Bahwa seingat Saksi, akte itu tidak dibacakan;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertandatangan di akte itu hanya Terdakwa, tidak ada yang lain;
- Bahwa yang punya inisiatif ke Hotel Mulia itu adalah Ferry H. Amahorseya, SH. selaku kuasa hukum pemegang 62% saham PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Notaris Irwan Santoso;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 52 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah ke kantor pengacara Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan The Sung Seng atas akte tersebut setelah diberitahu kuasanya;
- Bahwa keberatan yang dimaksud itu adalah mengenai tindakan manipulasi keuangan dia tidak setuju;
- Bahwa didalam Notulen tidak ada disebutkan manipulasi keuangan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah belakangan ternyata di dalam akte ada kalimat manipulasi itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan kata-kata manipulasi itu ke dalam akte tersebut;
- Bahwa yang memimpin rapat waktu itu adalah Saksi sampai jam 02.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi membacakan dulu hasil rapat tersebut atau tidak, yang Saksi ingat bahwa yang membacakan hasil rapat tersebut adalah notulen rapat yaitu Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa pada waktu itu, setelah selesai rapat di restoran Jehmadi, tidak ada jeda waktu Terdakwa datang ke Notaris;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak memperhatikan dan tidak meneliti isi Akte tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ferry H. Amahorseya, SH. karena diperkenalkan oleh Christina Meirawati;
- Bahwa Saksi mengundang sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah karena sekaligus Pengacara pemegang 62% saham PT. Sunway Kreasi Bestindo dan selaku Notulen Rapat;
- Bahwa saksi mengundang Terdakwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena ada rencana mau mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan sekira pukul 12.00 Wib s/d pukul 14.00 Wib., setelah itu makan bersama ada sekitar 8 (delapan) orang kecuali kuasa Yusri dan The Sung Seng, selanjutnya rame-rame menuju ke Hotel Mulia dengan kendaraan ada 3 (tiga) mobil;
- Bahwa hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diantaranya yaitu memberhentikan sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 53 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama, memerintahkan Direktur Utama yang baru untuk melaksanakan audit keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo, dan menyuruh Terdakwa selaku Direktur Utama yang baru untuk mengaktakan Notulen Rapat menjadi Akta.

- Bahwa waktu dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada pembahasan bahwa sdr. The Sung Seng dan sdr. Yusri menolak untuk diadakan audit perusahaan dengan menggunakan audit independen sehingga timbul kecurigaan telah terjadi manipulasi keuangan yang dilakukan oleh sdr. The Sung Seng dan sdr. Yusri;

- Bahwa selama berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terdakwa tidak ada mengatakan jika sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng telah melakukan manipulasi keuangan di PT. Sunway Kreasi Bestindo;

- Bahwa sdr. Lusi dan sdr. Keane keberatan tentang adanya manipulasi keuangan yang dilakukan oleh sdr. The Sung Seng dan sdr. Yusri sehingga tidak ada dalam Notulen Rapat;

- Bahwa yang memegang hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa setelah selesai rapat adalah Ferry H. Amahorseya, SH.;

- Bahwa alasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dipegang oleh sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. karena sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. yang kenal dengan Notaris yang akan mengaktakan Notulen Rapat tersebut;

- Bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa semua berangkat ke Hotel Mulia termasuk Terdakwa kecuali kuasa hukum Lusi dan Keane dengan beriringan menggunakan beberapa mobil;

- Bahwa sesampainya di Hotel Mulia, saksi bersama dengan para pemegang saham lainnya termasuk Terdakwa dan sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. menunggu Notaris Irwan Santoso;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Notaris Irwan Santoso baru datang sendiri dan Saksi tidak melihat ada pegawainya selanjutnya Notaris Irwan Santoso memberikan akta kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa bertanda tangan dalam akta itu;

- Bahwa Notaris Irwan Santoso tidak membacakan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa membaca secara keseluruhan akte tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 54 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa hasil Notulen Rapat ke Notaris dan saksi juga tidak tahu jika isi Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris Irwan Santoso ada yang berbeda;
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Terdakwa akta tersebut dibawa oleh Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2015, saksi bersama dengan Terdakwa datang ke Bank BCA, karena PT. Sunway Kreasi Bestindo telah mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi datang ke Bank BCA bersama dengan Terdakwa tujuannya adalah untuk meminta rekening Koran dari rekening PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tanda tangan;
- Bahwa rekening yang dimintakan itu adalah untuk rekening Koran PT. Sunway Kreasi Bestindo namun atas nama sdr. Yusri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rekening tersebut merupakan rekening PT. Sunway Kreasi Bestindo dimana sdr. Yusri menempatkan uang perusahaan dengan nama pribadinya, kemudian setelah ketahuan specimen tanda tangan diubah dari sdr. Yusri sendiri, kemudian diubah menjadi 3 (tiga) specimen yaitu tanda tangan Kartono Kadir, tanda tangan Alex Suroto dan sdr. Yusri;
- Bahwa benar ada gugatan perdata masalah akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Pebruari 2015 tersebut yang dilakukan oleh sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng kepada saksi, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, dan sekarang masih dalam tahap Banding;
- Bahwa didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa benar ada pembahasan manipulasi keuangan perusahaan, sehingga mau di audit dari tahun 2007 s/d tahun 2012;
- Bahwa bukti adanya manipulasi tersebut, sudah ada surat pernyataan dari Yusri mengenai penempatan uang di luar negeri dan surat pernyataan itu sudah ada sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Tang Guh Purbo Widiyanto, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 55 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap keterangan pada keterangan Saksi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo sejumlah 190 saham;
- Bahwa para pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah Kartono Kadir, Alex Suroto, Saksi, Yusri, The Sung Seng dan Christina Meirawati;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di restoran Jehmadi Seafood PIK sekira pukul 12.00 Wib s/d pukul 14.00 Wib;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada saat itu adalah para pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo yaitu Saksi, Kartono Kadir, Alex Suroto, Christina Meirawati, sedangkan Yusri dan The Sung Seng tidak hadir tetapi diwakili oleh Lusiany dan Keane, kemudian ada Ferry H. Amahorseya, SH. selaku undangan dan kuasa hukum pemegang 62% saham PT. Sunway Kreasi Bestindo kecuali The Sung Seng dan Yusri, juga ada Terdakwa selaku undangan dan Kurniawan selaku undangan;
- Bahwa yang mengundang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sdr. Kartono Kadir selaku komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah Kartono Kadir;
- Bahwa pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kuasa Hukum The Sung Seng dan Yusri yaitu sdr. Lusiany dan Keane mengajukan keberatan masalah manipulasi keuangan sehingga tidak dibahas lagi didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal tersebut juga tidak dituangkan dalam Notulen Rapat;
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah memutuskan bahwa The Sung Seng dan Yusri diberhentikan dari jabatannya karena ada manipulasi, tapi tidak dituliskan dalam notulen rapat;
- Bahwa alasan utama diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah karena ada penempatan dana PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan menggunakan nama rekening pribadi sdr. Yusri;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 56 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa ada berapa poin hasil Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada perdebatan antara sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. dengan sdr. Lusi dan Keane selaku kuasa Yusri dan The Sung Seng tentang manipulasi keuangan yang dilakukan oleh sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng di PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa notulen rapat waktu itu adalah Ferry H. Amahorseya, SH. dan anaknya;
- Bahwa Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dibacakan oleh Pimpinan Rapat dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham termasuk sdr. Lusi dan Keane;
- Bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kemudian semua berangkat beriringan menuju hotel Mulia;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Kurniawan dan Terdakwa satu mobil menuju Hotel Mulia;
- Bahwa benar Notulen Rapat sudah diaktakan oleh Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa benar dalam isi Notulen itu ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk di aktakan;
- Bahwa yang berhubungan dengan Notaris Irwan Santoso hanya sdr. Ferry H. Amahorseya, SH., sedangkan para pemegang saham 62% hanya diberitahu ada Notaris yang bisa mengaktakan hasil Notulen Rapat dengan cepat namun harga agak mahal dan semuanya setuju;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membawa Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa yang membawa Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. untuk diakta kan kepada Notaris;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mulia, semua pemegang saham termasuk Terdakwa dan saksi serta sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. untuk menunggu Notaris Irwan Santoso datang;
- Bahwa Notaris Irwan Santoso datang ke Hotel Mulia adalah sendiri, lalu memberikan akta kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu akta tidak dibacakan oleh Notaris Irwan Santoso, kemudian diserahkan ke Terdakwa untuk ditanda tangan;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 57 dari 102



- Bahwa waktu itu Terdakwa membaca akta sebentar sebelum ditandatangani;
- Bahwa setelah akta ditandatangani oleh Terdakwa lalu dibawa lagi oleh Notaris Irwan Santoso untuk didaftarkan di Menhukum dan HAM;
- Bahwa beberapa minggu setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Saksi menerima surat gugatan dari sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng, yang digugat adalah para pemegang saham 62% PT. Sunway Kreasi Bestindo tentang keabsahan pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama sdr. Kartono Kadir datang ke Bank BCA untuk meminta rekening Koran PT. Sunway Kreasi Bestindo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Kurnia Setiawan Tangguh, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap keterangan pada keterangan Saksi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di restoran Jehmadi Seafood PIK sekira pukul 12.00 Wib s/d pukul 14.00 Wib;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada saat itu adalah para pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo yaitu Tang Guh Purbo Widiyanto, Kartono Kadir, Alex Suroto, Christina Meirawati, sedangkan Yusri dan The Sung Seng tidak hadir tetapi diwakili oleh Lusiany dan Keane, kemudian ada Ferry H. Amahorseya, SH. selaku undangan dan kuasa hukum pemegang 62% saham PT. Sunway Kreasi Bestindo kecuali The Sung Seng dan Yusri, juga ada Terdakwa selaku undangan dan Saksi selaku undangan;
- Bahwa yang mengundang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sdr. Kartono Kadir selaku komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah Kartono Kadir;
- Bahwa pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kuasa Hukum The Sung Seng dan Yusri yaitu sdr. Lusiany



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keane mengajukan keberatan masalah manipulasi keuangan sehingga tidak dibahas lagi didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal tersebut juga tidak dituangkan dalam Notulen Rapat;

- Bahwa Saksi ikut memberikan paraf dalam coretan dalam Notulen tersebut;
- Bahwa hasil rapat tersebut menyatakan The Sung Seng dan Yusri diberhentikan dan diganti oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi lupa ada berapa poin hasil Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada perdebatan antara sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. dengan sdr. Lusi dan Keane selaku kuasa Yusri dan The Sung Seng tentang manipulasi keuangan yang dilakukan oleh sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng di PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa notulen rapat waktu itu adalah Ferry H. Amahorseya, SH. dan anaknya;
- Bahwa Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dibacakan oleh Pimpinan Rapat dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham termasuk sdr. Lusi dan Keane dan Saksi;
- Bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kemudian semua berangkat beriringan menuju hotel Mulia;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Kurniawan dan Terdakwa satu mobil menuju Hotel Mulia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa yang membawa Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. untuk diaktakan kepada Notaris;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mulia, semua pemegang saham termasuk Terdakwa dan saksi serta sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. untuk menunggu Notaris Irwan Santoso datang;
- Bahwa Notaris Irwan Santoso datang ke Hotel Mulia adalah sendiri, lalu memberikan akta kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu akta tidak dibacakan oleh Notaris Irwan Santoso, kemudian diserahkan ke Terdakwa untuk ditanda tangan;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 59 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu Terdakwa membaca akta sebentar sebelum ditandatangani;

- Bahwa setelah akta ditandatangani oleh Terdakwa lalu dibawa lagi oleh Notaris Irwan Santoso untuk didaftarkan di Menhukum dan HAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi IRWAN SANTOSA, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak beberapa hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan, bahwa Saksi adalah termasuk sebagai Saksi fakta;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 1995 dan wilayah kerja saksi selaku Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah ada beberapa kali pertemuan, Saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh pengacara Ferry H. Amahorseya, SH.;

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sunway Kreasi Bestindo beberapa hari sebelum tanggal 11 Februari 2015;

- Bahwa Saksi mengetahui Ferry H. Amahorseya, SH. selaku pengacara karena sempat menumpang dikantor saksi, tapi hanya menumpang kantor saja yang beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ferry H. Amahorseya, SH.;

- Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Ferry H. Amahorseya, SH. kepada Terdakwa dalam rangka adanya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;

- Bahwa Saksi baru satu kali itu saja mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;

- Bahwa Saksi tidak ikut rapat Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreasi Bestindo tersebut, namun Saksi mengetahui dari Ferry H. Amahorseya, SH. bahwa rapat itu diadakan di restoran Jehmadi Seafood PIK;

- Bahwa Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa dan pemegang saham lainnya ada sebanyak dua kali pertemuan dan yang kedua kalinya itu di Hotel Mulia, waktu itu juga ada Pak Alex Suroto dan Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu Terdakwa belum siapa-siapa, hanya mewakili orangtuanya saja yaitu Pak Alex Suroto sebagai salah satu pemegang saham;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan mengelu tentang jalannya perusahaan dimana pemegang saham lainnya sulit diminta pertanggungjawaban, yaitu Yusri dan The Sung Seng selaku direktur dan komisaris;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam hal ini adalah sebagai kewenangan selaku Notaris;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa setumpuk berkas tentang permintaan audit kepada Saksi, dan Saksi memberikan saran supaya diadakan saja Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu, Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo itu adalah Kartono Kadir;
- Bahwa saran Saksi waktu itu adalah salah satu yang akan dibahas adalah perubahan susunan pengurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menangkap bahwa Terdakwa akan menduduki Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut akan diadakan hari itu juga pada tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah dari daftar hadir yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Notulen rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut ;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 61 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Februari 2015, Saksi berada di Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut melalui telepon dan atas laporan Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat tersebut, karena pada waktu itu Saksi sudah diminta untuk menjadi Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerima e mail dari Ferry H. Amahorseya, SH. kemudian menyuruh sdr Nonih untuk membuka e mail tersebut;
- Bahwa e mail yang pertama kepada Saksi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan adalah merupakan drfat, e mail itu Saksi terima bukan pada hari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang konsep draft tersebut adalah Ferry H. Amahorseya, SH., namun Saksi bisa pastikan bahwa para pemegang saham sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui hasil Notulen itu sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat draft itu adalah para pemegang saham, namun yang konsep adalah pengacara;
- Bahwa benar setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa baru dibuatkan Akta No. 4 tersebut;
- Bahwa isi yang ada dalam akta itu adalah dari isi yang ada dalam Notulen rapat walaupun tidak persis sama, karena dihimpun dulu baru dituangkan ke dalam akte;
- Bahwa Saksi mengetahui isi Notulen dengan akta itu tidak sama persis termasuk kata “manipulasi”;
- Bahwa yang berinisiatif menambahkan kata “manipulasi” ke dalam akta itu adalah berdasarkan informasi dari pengacara, bahwa didalam pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada dibahas mengenai manipulasi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 adalah sekitar pukul 07.00 wib (malam) dan sebelum Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu yang mempertemukan adalah Ferry H. Amahorseya, SH.;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 62 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi datang ke Hotel Mulia, akte itu sudah jadi dan dibawa oleh asisten Saksi, namun yang lebih dulu sampai adalah Saksi;
- Bahwa sebelum asisten Saksi sampai di Hotel, akte itu belum ada;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membacakan dan menjelaskan bahwa minuta akanya ada dipegang oleh Terdakwa, dan ada beberapa pemegang saham kecuali Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa Saksi tidak membacakan seluruhnya isi akta tersebut;
- Bahwa Saksi mau menandatangani akta itu di Hotel Mulia karena diperbolehkan oleh undang-undang;
- Bahwa yang membawa Minuta tersebut ke Hotel Mulia adalah sdr. Nonih, dan minuta itu dibacakan hanya intinya saja;
- Bahwa akta itu dibuat berdasarkan draft dan substansi isinya;
- Bahwa Notulen itu sudah diserahkan ke kantor Saksi siangnya;
- Bahwa Saksi mencocokkan dulu draft dengan minuta yang mau dibacakan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan para pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo itu sekitar jam.07.00 wib (malam);
- Bahwa yang Saksi tuangkan menjadi isi akta tersebut adalah sesuai dengan draft dan notulen rapat;
- Bahwa yang menentukan pertemuan di Hotel Mulia adalah pengacara Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa Saksi sebelum membuat akta No.4 tersebut, Saksi terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari Terdakwa kemudian yang dikuatkan oleh pemegang saham lainnya;
- Bahwa Saksi membacakan akta nya sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperbolehkan undang-undang bertandatangan atas akta diluar kantor Saksi, asalkan di wilayah notaris Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai membacakan akta itu, waktu itu tidak ada yang minta perbaikan;
- Bahwa kemudian staf Saksi juga tandatangan atas akta tersebut;
- Bahwa terkait dengan poin 6 (enam) tersebut, datang pemegang saham dan Terdakwa, Saksi yakin dan tidak ada yang menyangga. Waktu itu Terdakwa sudah diangkat resmi, kemudian dalam Notulen itu ada dibuat Terdakwa untuk membawa notulen tersebut ke Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi 2 (dua) kali memberikan keterangan dalam BAP penyidik, dan pada waktu Saksi memberi keterangan tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa perbedaan keterangan Saksi pada poin 10 dan poin 11 BAP penyidik tanggal 28 April 2012, menyatakan ada perbedaan isi itu adalah atas permintaan pemohon;
- Bahwa setelah rapat saksi dihubungi oleh Ferry H. Amahorseya, SH. untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana pada waktu itu Ferry H. Amahorseya, SH. menelepon saksi menceritakan perihal rapat berlangsung;
- Bahwa saksi menerima email dari Ferry H. Amahorseya, SH. perihal notulen dan yang mengkonsep ada Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa yang benar menghadap ke kantor saksi adalah Mozart Amahorseya yakni anak dari Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan keterangan mengenai manipulasi keuangan perusahaan di setiap pertemuan tersebut;
- Bahwa yang dijelaskan Terdakwa hanya mengenai manipulasi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa benar terhadap Akta dan Minuta Akta saksi hanya membacakan poin-poinnya saja;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari saksi untuk membacakan notulen rapat;
- Bahwa terdapat perbedaan antara notulen dengan akta, dimana perbedaan tersebut saksi himpun dari beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa bersama dengan para pemegang saham dan Ferry H. Amahorseya, SH.;
- Bahwa saksi membacakan substansi dari perbendaan antara notulen rapat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut;
- Bahwa mengenai perbedaan waktu dimana menghadap pukul 14.45 WIB sedangkan sesuai aslinya pukul 19.00 WIB, karena semula direncanakan penandatanganan di kantor saksi akan tetapi Ferry H. Amahorseya, SH. menginformasikan bahwa tempat dan jam berubah yakni di Hotel Mulia Jakarta Selatan;
- Bahwa apabila didalam Akta tidak menunjukan jam sesuai dengan realita maka berdasarkan sidang dari MKN, maka diminta untuk direnvoi oleh penghadap dan kalau tidak ada permintaan renvoi

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 64 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saksi dihadapan Pengadilan Negeri meralat tentang jam tersebut;

- Bahwa Akta mengenai jam yang berubah tersebut belum direnvoi karena tidak ada permintaan dari penghadap;
- Bahwa terhadap jam yang tidak sesuai dengan realita maka akta tersebut masih sah sebagai akta otentik sepanjang tidak ada yang keberatan dan sepanjang fakta materi benar-benar terjadi;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta No. 4 tersebut 2 (dua) orang saksi yakni Hidayat dan Nonih, yang berada tidak jauh/didekat saksi terutama Hidayat karena dia yang membawa akta ke Hotel Mulia;
- Bahwa posisi Nonih waktu itu agak jauh dari tempat saksi, ada jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa penandatanganan Akta No.4 dilakukan segera setelah pembacaan, dan yang menandatangani yaitu penghadap saksi-saksi kemudian saksi selaku notaris;
- Bahwa saksi menandatangani Akta No. 4 paling terakhir setelah para saksi-saksi dan penghadap;
- Bahwa saksi menandatangani Akta no. 4 pada malam itu juga;
- Bahwa penandatanganan minuta, para saksi tidak dekat dengan Terdakwa dan tidak mesti dihadapan penghadap;
- Bahwa benar Akta dibacakan di Hotel Mulia, mengenai jam RUPS tidak ada keberatan sehingga perbedaan jam tidak dipermasalahkan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu para pemegang saham memegang minuta akta;
- Bahwa waktu itu minuta tidak dibanding-bandingkan dengan akta;
- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sampai pelaksanaannya Saksi mendapat informasi bahwa suasana rapat panas, informasi itu Saksi ketahui dari Ferry H. Amahorseya, SH. Termasuk informasi mengenai manipulasi keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa mengenai manipulasi perusahaan, saksi dapat penjelasan dari para pemegang saham dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi yakin bahwa tentang manipulasi keuangan bukan palsu karena merupakan gambaran dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 65 dari 102



- Bahwa benar hal yang tidak terdapat didalam notulen tetapi ada didalam Akta No. 4 boleh dimasukkan kedalam Akta, karena tergolong dalam akta para pihak. Jadi notaris boleh menghimpun keterangan dari para pihak-pihak diluar notulen, karena sangat sulit sekali jika harus mengcopy paste notulen. Beda dengan legalisasi kalau legalisais hanya menstempel dan memberi cap;
- Bahwa boleh didalam Akta ditambahkan jika ada kejadian sesuai dengan RUPS tersebut;
- Bahwa benar dasarnya penambahan point dalam Akta No. 4 adalah point 3 dalam notulen, bahwa didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dugaan manipulasi keuangan disampaikan/dibahas hanya penasehat hukum dari Yusri dan The Sung Seng keberatan, sehingga muncullah point no. 6 didalam Akta No. 4 tersebut;
- Bahwa akta tidak wajib ditandatangani/paraf di setiap halaman, kecuali ada renvoi maka akan di paraf;
- Bahwa selain keterangan Terdakwa ada juga keterangan yaitu oleh Ferry H. Amahorseya, SH. dan pemegang saham Kartono Kadir dan Tang Guh Purbo Widiyanto mengenai manipulasi keuangan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu sendiri dengan saksi melainkan selalu dengan para pemegang saham;
- Bahwa saksi membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat selain dengan notulen juga menghimpun dengan keterangan-keterangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Akta tersebut tidak dibacakan;
- Bahwa Ferry H. Amahorseya, SH. bukan kuasa dari Terdakwa melainkan kuasa dari para pemegang saham;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dengan saksi, Terdakwa tidak mengatakan perihal manipulasi keuangan perusahaan, melainkan membahas perihal pemberhentian Yusri dan The Sung Seng sebagai pengurus Perusahaan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi Ferry H. Amahorseya, SH., menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi sebagai kuasa hukum pemegang saham mayoritas PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak Januari 2015, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kuasa hukum dari para pemegang saham mayoritas PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak Januari 2015 adalah case by case, tidak ada tertulis;
- Bahwa pertama kali menjadi kuasa PT. Sunway Kreasi Bestindo pada tahun 2014, yaitu sebagai kuasa Tergugat dalam perkara Nomor 451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., karena pemegang saham minoritas menggugat para para pemegang saham mayoritas;
- Bahwa waktu itu pemegang saham tersebut digugat pembubaran perusahaan dimana para pemegang saham mayoritas sebagai tergugat dan yang menggugat adalah Yusri dan The Sung Seng sebagai pemegang saham minoritas dan gugatan tersebut diajukan pada tahun 2014 di pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015 di restoran seafood jehmadi Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai kuasa hukum pemegang saham mayoritas;
- Bahwa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa waktu itu adalah Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Saksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah membantu sebagai notulen, saksi mencatat semua kejadian bersama dengan asisten Saksi bernama Mozart;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah Kartono Kadir, Tang Guh Purbo Widiyanto, Alex Suroto, Christina Meirawati, saksi sendiri selaku kuasa hukum pemegang saham mayoritas, Lusiany dan Keyne selaku kuasa hukum dari Yusri dan The Sung Seng, dan hadir juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah undangan dan tidak punya hak untuk berbicara;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 67 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Alex Suroto selaku salah satu pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan notaris terkait dengan notaris diminta untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas kemauan pemegang saham mayoritas;
- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Saksi sudah mengetahui bahwa yang akan diangkat sebagai Direktur Utama adalah Terdakwa karena sudah dibicarakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa pertemuan di Hotel Mulia ada pembahasan mengenai manipulasi keuangan perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa para pemegang saham mayoritas berulang kali minta untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa namun Yusri dan The Sung Seng menolak karena sudah pernah diadakan audit setiap tahunnya dan oleh pemegang saham mayoritas mengirimkan surat, dan oleh Yusri maupun The Sung Seng dibalas dengan surat juga;
- Bahwa para pemegang saham mayoritas menghendaki untuk dilakukan audit dari tahun 2007-2012;
- Bahwa pemegang saham minoritas menunjuk auditor sendiri yaitu AK RAHMAN hanya untuk mengaudit tahun 2012 sedangkan para pemegang saham mayoritas menghendaki audit dari tahun 2007 s/d tahun 2012;
- Bahwa pertemuan di Hotel Mulia itu adalah dalam rangka untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka penggantian pengurus dan membahas tentang adanya manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng dimana yang mengungkapkan adalah para pemegang saham mayoritas;
- Bahwa para pemegang saham mayoritas menduga Yusri dan The Sung Seng melakukan manipulasi keuangan;
- Bahwa dalam rapat, Terdakwa mendengar tentang manipulasi keuangan saja karena saat itu Terdakwa belum menjabat apa-apa di PT. Sunway Kreasi Bestindo;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 68 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah saksi dan ditandatangani oleh Kartono Kadir;
- Bahwa benar rapat dimulai sesuai dengan undangan yaitu sebelum jam 12.00 Wib di Jehmadi seafood pantai indah kapuk yang hadir semua pemegang saham kecuali Yusri dan The Sung Seng yang diwakili kuasa hukumnya;
- Bahwa benar ada beberapa point hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan notulen dan yang tidak berkenan dicoret oleh kuasa hukum dari Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, notulen sebelum di paraf dan ditandatangani dibacakan terlebih dahulu oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama;
- Bahwa pada saat dibacakan pihak kuasa hukum dari Yusri dan The Sung Seng keberatan, dan pada saat keberatan terjadi perdebatan dan hasil dari keberatan tersebut ditulis dalam notulen dan yang tidak berkenan direnvoy/dicoret oleh kuasa hukum Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa benar kuasa hukum Yusri dan The Sung Seng menyetujui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut setelah merenvoinya;
- Bahwa asisten saksi yaitu Mozart yang mengantar notulen ke notaris setelah rapat selesai sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa saksi menghubungi notaris menceritakan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang rusuh tersebut;
- Bahwa notulen tersebut benar seperti yang ditunjukkan;
- Bahwa Akta dibuat oleh notaris saksi tidak tahu dan sebelum magrib notaris sudah ada di Hotel Mulia dan Akta diantar oleh Hidayat asisten Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa setelah rapat, para pemegang saham mayoritas dan saksi bergeser ke Hotel Mulia atas ide dari saksi, dan kuasa hukum Yusri dan The Sung Seng tidak ikut ke Hotel Mulia;
- Bahwa benar berkumpul di Hotel Mulia sebelum magrib di lobby lounge;
- Bahwa yang saksi tahu, asisten Saksi yang hadir di Hotel Mulia adalah Hidayat dengan Nonih, tapi yang saksi liat pada waktu itu hanya Hidayat;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 69 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, notaris menjelaskan tentang akta hanya point-point saja kemudian oleh Kartono Kadir dibacakan;
- Bahwa setahu Saksi, terkait tambahan didalam Akta tidak ada yang keberatan dan para pemegang saham mayoritas menyetujui termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi membaca akta tersebut dan mengerti point-point tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara akta dan notulen berbeda;
- Bahwa pada waktu notaris menjelaskan, saksi mendengarkan pada point 6 sesuai dengan rapat masalah manipulasi yang dibahas mengenai manipulasi;
- Bahwa didalam akta saksi tidak bertandatangan;
- Bahwa yang memasukkan kata-kata manipulasi, saksi tidak tahu karena suasana rapat memang ada manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa tandatangan berapa kali;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ke Bank BCA dengan membawa Akta No. 4 memberitahukan kepada BCA untuk mengganti spesimen tanda tangan;
- Bahwa benar bank BCA konfirmasi ke Yusri karena merupakan rekening pribadi Yusri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa meminta dokumen-dokumen semua terkait PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada Bank BCA;
- Bahwa Yusri dan The Sung Seng mengetahui dan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa Yusri yang melaporkan mengenai menempatkan keterangan palsu didalam Akta yang melanggar Pasal 266 KUHP;
- Bahwa saksi membandingkan antara notulen dengan akta no. 4 ada perbedaan dan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selalu dibahas mengenai manipulasi;
- Bahwa saksi membantu notaris dan saksi tidak berkantor dengan Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa benar saksi yang mengenalkan notaris dengan Terdakwa dan para pemegang saham mayoritas PT. Sunway Kreasi Bestindo;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 70 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan data-data sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada notaris dan saksi menjelaskan mengenai pergantian direksi;
- Bahwa yang membuat catatan-catatan yang ada didalam notulen tersebut adalah atas permintaan mayoritas;
- Bahwa yang Saksi catat adalah kesimpulan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa benar didalam rapat terungkap Yusri dan The Sung Seng diduga melakukan manipulasi keuangan perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa saksi berbicara dengan notaris terkait rusuh mengenai pembagian keuntungan tetapi para pemegang saham mayoritas menemukan bahwa keuangan pemegang saham dijadikan untuk jaminan Bank oleh Yusri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Siti Hajati Hoesin, SH., MH., CN, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli adalah dosen tetap di Universitas Indonesia, dan ahli dibidang Kenotariatan;
- Bahwa ahli menjadi dosen di Kenotariatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan;
- Bahwa pada saat di Penyidik diperlihatkan kepada ahli foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa menurut ahli, bahwa keputusan RUPS dibuat sebagai akta dibawah tangan dan diketahui oleh para pihak;
- Bahwa menurut ahli, bahwa hasil Rapat tidak boleh diubah oleh orang lain, harus diketahui oleh para pihak;
- Bahwa Notaris tidak boleh mengubah hasil Rapat;
- Bahwa apabila ada perubahan dari hasil Rapat, harus ada keterangan dari yang menghadap Notaris tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 71 dari 102



- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat harus sesuai dengan Notulen Rapat;
- Bahwa semua Akta dapat dibuat oleh Notaris dimana saja, asal masih dalam lingkup Propinsi wilayahnya dan tidak dilakukan secara terus menerus (sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Jabatan Notaris);
- Bahwa menurut ahli dalam kasus PT. Sunway Kreasi Bestindo ini adalah terdapat/ada kalimat yang berbeda antara Notulen Rapat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
- Bahwa mestinya hal tersebut adalah pelanggaran administrasi, tidak boleh dibuat keberpihakan para pihak, maka dari itu para pihak lain bisa mengklaim bahwa Notaris melakukan pelanggaran administrasi (Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris) karena tidak jujur karena keberpihakan dengan pihak yang menghadap. Untuk masalah pidananya harus dibuktikan kesengajaannya;
- Bahwa walau berbeda akta tersebut tetap menjadi akta otentik sebelum ada keputusan Pengadilan Negeri kalau akta itu batal;
- Bahwa Notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat harus sesuai dengan Notulen Rapat. Kalau berbeda tidak boleh, namun itu kena sanksi administrasi;
- Bahwa jika Notaris dalam menyusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan cara menghimpun keterangan di luar Notulen maka harus ada keterangan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut;
- Bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat yang berbeda dengan Notulen Rapat dan tidak ada keterangan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat maka para pihak yang dirugikan meminta Pengadilan Negeri untuk membatalkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut sehingga berubah menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa Notaris bisa tidak membacakan seluruh akta, hanya per point asal di paraf per lembarnya;
- Bahwa walaupun tidak di paraf per lembar karena akta dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris maka tetap akta otentik;
- Bahwa akta harus dibacakan oleh Notaris karena Notaris yang membuat, tidak boleh dibacakan oleh orang lain selain Notaris;
- Bahwa saksi dalam akta yang dibuat Notaris berfungsi mengetahui tentang isi dari akta yang dibuat oleh Notaris tersebut;



- Bahwa yang tandatangan dalam akta adalah penghadap, saksi, baru Notaris;
- Bahwa saksi tidak boleh tandatangan lebih dahulu sebelum penghadap, saksi harus mengetahui, melihat penghadap dalam menandatangani akta tersebut;
- Bahwa Notulen Rapat harus dilampirkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat;
- Bahwa tidak boleh akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak ada notulen rapatnya;
- Bahwa harus ada tambahan keterangan jika ada perbedaan dengan Notulen Rapat, ditulis tambahan penghadap;
- Bahwa antara minuta akta dengan salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat kekuatannya adalah lebih kuat minuta akta karena dalam minuta ada tanda tangan penghadap, saksi dan Notaris, sedangkan salinan akta hanya tanda tangan Notaris saja;
- Bahwa akta otentik tidak serta merta menjadi akta dibawah tangan jika tidak ada pembatalan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Notaris bisa dipanggil oleh Penyidik dalam memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya harus dengan ijin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), apabila tidak ada ijin tapi Notaris tetap datang ke Penyidik maka Notaris melanggar Sumpah Jabatannya;
- Bahwa jangka waktu untuk meminta ijin MKNW adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- Bahwa minuta akta ditandatangani hanya halaman terakhir, untuk per halaman hanya paraf saja;

2. Ahli DR. Ahmad Ready, SH. MH., menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah dosen tetap Universitas Tarumanegara sebagai ketua program studi S-1 Fakultas Hukum;
- Bahwa yang dimaksud akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Buku IV dalam pembuktian dalam Pasal 1667, Pasal 1668, dst;
- Bahwa dalam Pasal 1667 KUHPerdata dinyatakan bahwa akta ada 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 1868 KUHPdata, akta otentik itu dibuat atau dihadapan oleh Pejabat umum sesuai prosedur dan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa dalam Pasal 1870 akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna, sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UUJN.
- Bahwa sesuai Undang-undang No 40 tahun 2007, bahwa setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus dituangkan dalam suatu risalah rapat atau notulen, jika ada sekretaris maka yang membuat risalah menjadi akta, kalau tidak ada sekretaris maka ketua rapat;
- Bahwa yang mempunyai legal standing sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga Perusahaan yaitu Direktur Utama yang menghadap Notaris;
- Bahwa Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris akta itu mempunyai bagian yaitu badan akta, pembuka dan penutup;
- Bahwa di badan akta isinya adalah kehendak pihak atau kepentingan pihak yang dituliskan dalam akta;
- Bahwa kehendak pihak itu adalah yang tertuang dalam notulen rapat;
- Bahwa apabila antara Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan akta yang dikeluarkan oleh Notaris beda, maka Notaris harus memeriksa Notulen, karena itu akan dimuat dalam minuta akta. Apabila itu terjadi dapat menimbulkan akta tersebut menjadi batal demi hukum atau menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa sesuai Pasal 1870 KUHPdata, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak perlu menghadirkan saksi, sedangkan akta dibawah tangan untuk pembuktian harus menghadirkan saksi;
- Bahwa akta otentik itu harus dibuat dihadapan pejabat umum yaitu Notaris, harus sesuai bentuk dan prosedur yang diatur oleh Undang-undang;
- Bahwa dalam Pasal 266 KUHP, akta otentik tidak bisa digantikan dengan akta dibawah tangan;
- Bahwa menurut Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris bentuk akta yaitu pembuka, badan, dan penutup;
- Bahwa akta itu harus memuat jam ketika akta itu dibuat, harus ada minimal 2 (dua) saksi, penghadap dan Notaris;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 74 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta harus dibacakan oleh Notaris;
- Bahwa jika jam akta tidak sesuai maka konsekuensi sesuai Pasal 16 ayat 9 Undang-undang Jabatan Notaris, maka akta berubah menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa jam dalam akta itu untuk penghadap dan juga untuk saksi;
- Bahwa akta ditandatangani lebih dulu oleh si penghadap barulah saksi kemudian Notaris;
- Bahwa dalam penandatanganan akta harus dalam waktu dan tempat yang sama antara penghadap, saksi dan Notaris;
- Bahwa akta boleh tandatangan untuk setiap halaman jika diminta oleh penghadap dengan catatan apabila penghadap membaca sendiri isi akta, penghadap menolak untuk dibacakan, penghadap memahami isi akta, dan dipenutup ditulis jika akta tidak dibacakan karena penghadap sudah memahami;
- Bahwa akta harus dibacakan seluruhnya oleh Notaris kalau tidak dibacakan maka akta hilang otentifikasinya menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa apabila timbul keraguan antara salinan akta dan minuta akta maka yang bisa dipercaya yaitu minuta akta;
- Bahwa Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya menyalin, Notaris tidak berwenang dalam menghimpun keterangan lain yang tidak terdapat dalam Notulen;
- Bahwa jika penghadap meminta memasukkan kalimat yang tidak sesuai dengan Notulen Rapat maka harusnya Notaris itu menolak;
- Bahwa jika itu terjadi maka akta hilang otentifikasinya berubah menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa jika akta tidak sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, sesuai Undang-undang maka akta tersebut batal keotentikannya menjadi akta dibawah tangan tidak perlu dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa apabila ada pihak yang keberatan jika antara Notulen Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat bisa protes ke Notaris atau mengadukan ke Majelis Kehormatan Notaris;
- Bahwa untuk menghadap Notaris tidak harus di Kantor Notaris bisa ditempat lain selama ada minimal 2 (dua) saksi, penghadap,

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 75 dari 102



Notaris dan masuk dalam wilayah kerja Notaris, masuk dalam Propinsi wilayah kerjanya;

- Bahwa fungsi saksi dalam suatu akta adalah saksi harus mendengar isi dari akta tersebut;

4. Ahli DR. Ahmad Sofyan, SH. Menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 266 KUHP memuat unsur “siapa saja yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik”.
- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP menurut Soesilo, memuat :
 - Unsur subjektif, bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menyuruh orang lain, unsur utama adalah “sengaja” jadi bukan “kealpaan”, dibawah pengetahuan yang bersangkutan;
 - Unsur objektifnya adalah perbuatan dari seseorang yaitu menyuruh orang lain untuk memberikan keterangan palsu atas sebuah akta otentik;
- Bahwa akta otentik adalah akta yang karena kelahirannya, karena Pejabat Umum;
 - Jadi keterangan palsu itu ada didalam akta otentik, ada seseorang yang menyuruh lakukan;
 - Unsur objektif yang lain yaitu dapat menimbulkan kerugian. Bahwa menimbulkan kerugian ini menjadi perdebatan sejak 1939 apakah menimbulkan kerugian harus nyata ada, atau sebuah perkiraan yang bisa diprediksi. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung, dan tafsir-tafsir bahwa menimbulkan kerugian itu tidak mutlak harus ada kerugian yang ada atau dapat menimbulkan kerugian akibat seseorang yang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.
- Bahwa unsur-unsur Pasal itu harus dapat dibuktikan, seperti dalam Pasal 266 KUHP itu akta otentik, jadi bukan untuk akta dibawah tangan, harus akta otentik.
- Bahwa untuk Pasal 266 KUHP, terdapat 2 (dua) perbuatan yaitu delik formil dan delik materiil;
- Bahwa menurut ahli, Pasal 266 KUHP adalah delik materiil karena harus menimbulkan kerugian, tidak harus nyata namun bisa diperkirakan;
- Bahwa kata frasa kata dapat dihilangkan berarti harus menimbulkan kerugian harus dapat dibuktikan (delik materiil sempurna) harus ada kerugian yang nyata;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 76 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang delik materiil ada hubungan sebab akibat, pertama perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang yaitu kerugian, jika perbuatan tidak menimbulkan kerugian maka hubungan sebab akibat nya tidak ada;
- Bahwa kerugian itu harus nyata ada, ada sesuatu yang hilang pada diri, nafkah dari seseorang hilang dll.;
- Bahwa jika ada hanya ada satu perbuatan menimbulkan kerugian, dalam kausalitas harus ada beberapa perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diduga memasukkan keterangan palsu dalam akta;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa sebelum Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama, yang menjadi Direktur Utama adalah The Sung Seng;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa susunan pengurus yang lama PT. Sunway Kreasi Bestindo ada 6 (enam) orang pemegang saham, yaitu :
 - Alex Suroto (19% saham);
 - Kartono Kadir (19% saham);
 - The Sung Seng (19% saham);
 - Yusri (19% saham);
 - Tang Guh Purbo Widiyanto (19% saham);
 - Christina Meirawati (5% saham);
- Bahwa Terdakwa bukan pemegang saham dalam PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa Terdakwa sebelum diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo, Terdakwa sebagai karyawan di PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan mendapat gaji perbulan dari PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terdakwa telah mengetahui ada informasi dari orang tua Terdakwa bahwa ada permintaan dilakukan pembubaran PT yang diajukan oleh Sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 77 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah Kartono Kadir;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruairi 2015 tersebut dihadiri semua pemegang saham kecuali sdr, The Sung Seng dan sdr. Yusri, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya
- Bahwa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut adalah Kartono Kadir;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut semua yang hadir menerima Kuasa Hukum sdr. The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, yang dibahas intinya adalah adanya manipulasi keuangan di PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa yang pertama membahas itu adalah Kartono Kadir;
- Bahwa kemudian pembahasan mengenai manipulasi keuangan yang dilakukan oleh sdr. The Sung Seng dan Yusri tersebut ditolak oleh Lusany dan Keyne selaku Kuasa Hukum The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu terjadi cek cok antara sdr. Ferry Amahorseya, SH. dengan sdri. Lusi dan sdri Keyne, sehingga dibuat catatan keberatan tersebut dalam notulen rapat;
- Bahwa yang menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah:
 1. Pengangkatan sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama perseroan dan pengangkatan kembali sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan Undang-undang;
 2. Bahwa Kuasa dari sdr. Yusri dan The Sung Seng keberatan rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai dengan Undang-undang;
 3. Bahwa Kuasa dari sdr. Yusri dan The Sung Seng menyatakan keberatan "klien kami disebut melaksanakan manipulasi keuangan perusahaan";
 4. Bahwa Direktur Utama sdr. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diputuskan oleh 62 % suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh Auditor akuntan public untuk tahun 2007 s/d tahun 2012;
 5. Bahwa Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 78 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa untuk dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 s/d tahun 2012;

6. Bahwa Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris perseroan dan membuat struktur organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Keuangan perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang independen dari tahun 2007 s/d tahun 2012;

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa point yang tertuang dalam Notulen Rapat yaitu :

1. Memberhentikan Tn. The Sung Seng sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;

2. Memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;

3. Mengangkat dan menetapkan sdr. Norman menjadi Direktur Utama Perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo, sehingga susunan Direksi dan Komisaris pada PT. Sunway Kreasi Bestindo menjadi :

- Komisaris Utama : Kartono Kadir;
- Komisaris : Alex Suroto;
- Komisaris : Christina Meirawati;
- Direktur Utama : Norman;
- Direktur : Tang Guh Purbo Widiyanto;

4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan dari tahun 2007 s/d tahun 2012 oleh Kantor Akuntan Publik yang independen;

- Bahwa dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, sdr. Yusri dan The Sung Seng sudah tidak dalam susunan direksi PT. Sunway Kreasi Bestindo, namun tetap masih sebagai pemegang saham;

- Bahwa yang bertindak sebagai Notulen Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sdr. Ferry Amahorseya, SH.;

- Bahwa rapat diadakan dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib di Jehmadi Sea Food PIK.

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) rapat yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada pukul 12.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada pukul 13.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib.;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 79 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa yang diberi kuasa untuk meng-akata-kan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa Notulen Rapat ke Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika sdr. Ferry Amahorseya, SH. mengatakan akan meng-akta-kan Notulen Rapat tersebut;
- Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai, semua makan siang, setelah itu Terdakwa diajak oleh sdr. Ferry Amahorseya, SH. ke Hotel Mulia di Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, semua pemegang saham termasuk Terdakwa dan sdr. Ferry Amahorseya, SH. kecuali Kuasa Hukum dari sdr. Yusri dan The Sung Seng menuju ke Hotel Mulia dengan menggunakan kendaraan secara beriringan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. pada saat makan siang bersama dengan sdr. Ferry Amahorseya, SH. namun Terdakwa tidak banyak ngomong karena baru kenal, tapi pada saat itu memang sudah dibahas tentang kisi-kisi apa yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika sdr. Ferry Amahorseya, SH. mengatakan akan meng-akta-kan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015 tersebut dan akan didaftarkan untuk sebagai bukti dalam pembubaran PT yang diajukan oleh sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mulia, sekira pukul 18.00 Wib, datang Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. dengan membawa akta PKR;
- Bahwa pada saat itu Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. langsung menemui sdr. Ferry Amahorseya, SH. dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. membawa akta PKR Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang siang itu dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibawa oleh Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. tersebut, karena Terdakwa berpikir sudah dari Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. jadi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sdri. Nonih dan Hidayat selaku saksi dalam akta tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 80 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ferry Amahorseya, SH. selain sebagai Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga sebagai Pengacara Pemegang saham 62 % PT. Sunway Kreasi Bestindo kecuali sdr. Yusri dan The Sung Seng;
- Bahwa Terdakwa di PT. Sunway Kreasi Bestindo awalnya membantu orang tua yaitu sdr. Alex Suroto yang kurang paham Bahasa Indonesia, yang memang sebagai Direktur PT. Sunway Kreasi Bestindo, namun kurang mengetahui jalannya perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang membawa salinannya adalah sdr. Ferry Amahorseya, SH. untuk Minuta Akta dan dibawa oleh Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn.;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2015, Terdakwa datang ke Bank BCA Cabang Mahkota Ancol, diajak oleh sdr. Ferry Amahorseya, SH. dalam rangka minta rekening Koran, namun ditolak karena yang diminta untuk rekening Koran adalah atas nama pribadi sdr. Yusri;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan pemberitahuan salinan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo, karena rekening yang dimintakan rekening Koran atas nama sdr. Yusri, yang diakui oleh para pemegang saham yang lainnya adalah rekening perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dan juga meminta perubahan specimen tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa specimen tanda tangan di nomer rekening yang dimintakan rekening Koran oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Bank BCA juga untuk melaksanakan amanat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengadakan audit keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo, sehingga Terdakwa mengumpulkan data-data termasuk rekening-rekening yang ada di Bank;
- Bahwa pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015, selain pemegang saham PT. Sunway Kreasi Bestindo, ada undangan untuk Terdakwa, sdr. Ferry Amahorseya, SH. dan sdr. Mozard Amahorseya;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 81 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya ada bahasan manipulasi keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng menolak untuk dilakukan audit keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa pada saat d Hotel Mulia sdr. Ferry Amahorseya, SH. mengatakan kepada Terdakwa bahwa Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. datang membawa akta PKR Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui maksud Terdakwa dipanggil oleh Penyidik mengenai kasus ini, baru mengetahui setelah diberitahu oleh Penyidik tentang perbedaan kalimat pada point 6 antara Notulen Rapat dengan Akta PKR Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015;
- Bahwa akta PKR Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Pebruari 2015 oleh Terdakwa ditandatangani pada tanggal 11 Pebruari 2015 bukan tanggal 23 Pebruari 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadap Notaris sebagaimana disebutkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menghadap dengan Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. kemudian mencabut dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menghadap Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn.;
- Bahwa bukan Terdakwa saja yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tapi para pemegang saham lainnya di PT. Sunway Kreasi Bestindo kecuali sdr. The Sung Seng dan sdr. Yusri;
- Bahwa akta No 4 tidak sama dengan minuta aktanya, yaitu pada point 6, yang mengatakan bahwa sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng diduga melakukan manipulasi keuangan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta koreksi kepada Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. mengenai perbedaan antara Notulen Rapat dengan Akta, namun Notaris Irwan Santoso, SH. M.Kn. tidak mau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 82 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
4. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
5. Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/PN. Jkt.Ut. tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;
6. Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/PN. Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
8. Fotocopy salinan putusan Nomor : 2179 K/Pdt/2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015, dimana sebelum Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo, yang menjadi Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo adalah Sdr. The Sung Seng;
- Bahwa kegiatan usaha PT Sunway Kreasi Bestindo adalah bergerak di bidang perdagangan sebagai importir Kembang Api yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 20 tanggal 26 Februari 2007, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahannya sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 83 dari 102



Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan pemegang saham, sebagai berikut:

1. The Sung Seng dengan jumlah saham 190 lembar, Nominal Rp.190.000.000.00 (19% saham);
 2. Yusri dengan jumlah saham 190 lembar, Nominal Rp.190.000.000.00 (19% saham);
 3. Kartono Kadir dengan jumlah saham 190 lembar, Nominal Rp.190.000.000.00 (19% saham);
 4. Alex Suroto dengan jumlah saham 190 lembar Nominal 190.000.000.00 (19% saham);
 5. Tang Guh Purbo Widiyanto dengan jumlah saham 190 lembar Nominal 190.000.000.00 (19% saham);
 6. Christina Meirawati dengan jumlah saham 50 lembar, Nominal Rp.50.000.000.00 (5% saham);
- Bahwa Terdakwa bukan pemegang saham dalam PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut, dimana Terdakwa sebelum diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo, Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. Sunway Kreasi Bestindo, sekaligus membantu orang tuanya (saksi Alex Suroto) salah satu pemegang saham di PT. Sunway Kreasi Bestindo;
 - Bahwa yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 di Restoran Jemahdi Seafood Room 18 Ruko Crown Golf Blok. D No. 58 - 61 PIK, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut, adalah Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan agenda rapat, yaitu:

1. Membahas keberlangsungan Perseroan dan Kinerja tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
2. Melakukan Evaluasi Peranan tuan YUSRI selaku Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;
3. Melakukan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

Yang dihadiri oleh :

1. Kartono Kadir, selaku Komisaris Utama, dan pemegang 190 Saham;
2. Alex Suroto, selaku Direktur, dan Pemegang 190 Saham;
3. Tang Guh Purbo Widiyanto, selaku Direktur, dan Pemegang 190 Saham;
4. Christina Melawati, selaku Komisaris, dan Pemegang 50



Saham.

5. Ferry H. Amahorseya, SH, selaku Undangan.

6. Norman, selaku Undangan.

7. Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH., selaku kuasa dari The Sung Seng, selaku Direktur Utama dan pemegang 190 Saham dan juga selaku Kuasa dari Yusri selaku Komisaris dan Pemegang 190 Saham.

- Bahwa Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri, tidak hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, akan tetapi diwakili oleh Kuasanya Sdri. Lusiany Kosasih, SH dan Sdr. Keyne Fredella, SH.;

- Bahwa yang mengundang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah Kartono Kadir selaku Komisaris Utama;

- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan, Terdakwa telah mendapat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo dan telah mendapat informasi dari orang tua Terdakwa yaitu Saksi Alex Suroto, bahwa ada permintaan dilakukan pembubaran PT. Sunway Kreasi Bestindo yang diajukan oleh Yusri dan The Sung Seng;

- Bahwa dalam rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut awalnya ada membahas tentang adanya manipulasi keuangan di PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri, namun Kuasa Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri yaitu Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH. menyatakan keberatan dan menolak, karena tidak ada bukti, sehingga terjadi perdebatan antara sdr. Ferry Amahorseya dengan Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH., akhirnya tentang adanya manipulasi keuangan di PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri tidak dibahas lagi;

- Bahwa dalam Notulen rapat ada terdapat keberatan dari Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH. selaku kuasa dari The Sung Seng dan Sdr. Yusri dengan catatan tulisan tangan yang berbunyi "Kuasa dari Bapak Yusri dan Bapak The Sung Seng menyatakan tidak setuju atas pembahasan rapat pada butir VI poin 4,5,6,7 dan tidak setuju atas semua keputusan rapat pada butir VII" dan atas tulisan tangan tersebut telah dibubuhi paraf oleh masing-masing anggota Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang hadir;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 85 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi pembahasan angka Romawi VI. poin 4,5,6,7 Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut, adalah :

4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diputuskan oleh 62% suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan public untuk tahun 2007 s/d 2012;

5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 s/d 2012;

6. Rapat dengan Suara Mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama Perseroan dan memberhentikan Tuan YUSRI sebagai Komisaris Perseroan dan membuat struktur organisasi baru, agar perubahan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

7. Keuangan Perusahaan wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang independen dari tahun 2007 s/d 2012;

- Bahwa selanjutnya materi yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut, adalah :

1. Pengangkatan sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama perseroan dan pengangkatan kembali sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan Undang-undang.

2. Kuasa dari sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng keberatan rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai dengan Undang-undang.

3. Kuasa dari sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng keberatan " klien kami disebut melaksanakan manipulasi keuangan perusahaan".

4. Direktur Utama sdr. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diputuskan oleh 62 % suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh Auditor akuntan publik untuk tahun 2007 s/d 2012.

5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 s/d 2012.

6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 86 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris perseroan dan membuat struktur organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

7. Keuangan perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diindependen dari tahun 2007 s/d 2012.

- Bahwa kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa point yang dituangkan dalam Notulen Rapat, yaitu :

1. Memberhentikan Tn. The Sung Seng sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;

2. Memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;

3. Mengangkat dan menetapkan sdr. Norman (Terdakwa) menjadi Direktur Utama Perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo, sehingga susunan Direksi dan Komisaris pada PT. Sunway Kreasi Bestindo menjadi :

- Komisaris Utama : Kartono Kadir;
- Komisaris : Alex Suroto;
- KOMISARIS : Christina Meirawati;
- Direktur Utama : Norman;
- Direktur : Tang Guh Purbo Widiyanto;

4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan dari tahun 2007 s/d 2012 oleh Kantor Akuntan Publik yang independen.

- Bahwa kemudian pada bagian penutup Notulen Rapat tersebut menyebutkan, bahwa Rapat memberi kuasa kepada Tn. Norman dalam kedudukannya tersebut, dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu Akta Notaris untuk itu menandatangani akta-akta yang diperlukan dan segala sesuatu tidak ada tindakan yang dikecualikan;

- Bahwa rapat ditutup pada jam 14.00 WIB dan Notulen Rapat dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam sebagaimana tersebut dalam dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

- Bahwa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut sudah dilikuidasi, akhir tahun 2014 melalui permohonan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sekarang dalam proses pemberesan oleh likuidator;

- Bahwa Notaris Irwanto Santoso tidak hadir dalam rapat tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 87 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya saksi Kartono Kadir mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut karena diduga adanya persoalan keuangan yaitu menempatkan uang PT. Sunway Kreasi Bestindo di Luar Negeri tanpa sepengetahuan para pemegang saham lainnya yang dilakukan oleh The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai dilaksanakan sekira pukul 15.00 Wib, semua pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut kecuali kuasa hukum The Sung Seng dan Yusri, diajak oleh Sdr. Ferry H. Amahorsea menuju ke Hotel Mulia karena sudah ada janji dengan Notaris yaitu Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menuju ke Hotel Mulia bersama dengan para pemegang saham lainnya, berjalan beriringan dengan para pemegang saham lainnya menggunakan mobil masing-masing;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Mulia sekira pukul 16.00 Wib para pemegang saham lainnya, Terdakwa, Ferry H. Amahorsea menunggu Notaris Irwan Santoso datang, lalu sekira pukul 19.00 Wib Notaris Irwan Santoso datang sendiri tanpa ada pegawainya, dengan membawa Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan di restoran Jemadi Seafood pada hari yang sama, lalu Notaris Irwan Santoso dan Ferry Amahorsea memberikan akta tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa membaca Akta itu kemudian Akta itu ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-saksi dan Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa setelah akta ditandatangani oleh Terdakwa lalu dibawa lagi oleh Notaris Irwan Santoso untuk didaftarkan di Menkum dan HAM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa yang diberi kuasa untuk meng-akta-kan Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa Notulen Rapat ke Notaris Irwan Santoso;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika sdr. Fery Amahorsea mengatakan akan mengaktakan Notulen Rapat tersebut;
- Bahwa beberapa minggu setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa muncul surat gugatan dari sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng, dan yang digugat adalah para pemegang 62% saham PT. Sunway Kreasi Bestindo termasuk sdr. Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Bahwa gugatan tersebut adalah tentang keabsahan pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan telah mencantumkan kalimat yang mencemarkan nama baik yang tidak ada dalam notulen rapat;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 88 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut digugat;
- Bahwa kemudian saksi Yusri sebagai pelapor melaporkan sdr. Kartono Kadir dan Terdakwa Norman Alias Ameng, terkait dengan masalah Terdakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu terdapat perbedaan antara Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo, hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No.04 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, SH., M.Kn. dengan penghadap Tn. Norman;
- Bahwa terdapat perbedaan isi poin 6 Notulen Rapat yang menyatakan "Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya" berbeda dengan isi Akta No. 4 tanggal 11 Februari 2015 menyatakan "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan";
- Bahwa Saksi Yusri mengetahui kejadian itu 2 (dua) minggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai dilaksanakan, yaitu setelah dihubungi oleh pihak Bank BCA Ruko Mahkota Ancol melalui telepon tanggal 23 Februari 2015 yang memberitahukan bahwa ada permintaan perubahan specimen tanda tangan Yusri dalam rekening perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dan permintaan rekening Koran;
- Bahwa saksi Yusri mengetahui adanya perbedaan antara Notulen dengan Akta No. 4 tersebut, setelah mendapat copy akta hasil keputusan rapat dari pihak Bank BCA;
- Bahwa Yusri dan The Sung Seng merasa kaget karena diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa kemudian Saksi Yusri mengkonfirmasi perbedaan isi Notulen Rapat dengan Akta No.04 tersebut kepada kuasa saksi Yusri yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut, ternyata kuasa Saksi Yusri tidak mengetahui kalau ada perbedaan kata-kata antara notulen rapat dengan Akta No.4 tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 89 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yosephine Ika Yularti selaku pegawai/bekerja di Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara sebagai Kabag Customer Service, yang membawahi 2 (dua) Customer service menerangkan bahwa Terdakwa datang sendiri ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara dan bertemu dengan Saksi Yosephine Ika Yularti dimana Terdakwa meminta perubahan spesimen dan mutasi rekening koran atas nama Yusri atas nama PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan membawa dokumen-dokumen berupa :

1. Surat Nomor : 002/PT. SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi & Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo & Perubahan Spesimen Tanda Tangan Rekening Bank BCA No.Rek.529-503-8788 a/n. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Norman (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
2. Surat Nomor : 002/PT. SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, perihal Permintaan Rekening Koran Bank BCA No.Rek.529-503-8788 a/n. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Norman (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No.04 tanggal 11 Februari 2015, dan
4. KTP atas nama Kartono Kadir dan Terdakwa;

- Bahwa permintaan Terdakwa yang meminta perubahan spesimen dan permintaan mutasi tidak dikabulkan karena rekening yang diminta adalah rekening pribadi milik Sdr. Yusri;

- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa datang, saksi Yosephine Ika Yularti langsung konfirmasi ke sdr. Yusri selaku pemilik rekening via telepon, sdr. Yusri mengatakan bahwa tidak ada permintaan penggantian spesimen dan mutasi atas nama rekeningnya, kemudian pada saat sdr. Yusri datang ke Bank BCA Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara bertemu dengan saksi Yosephine Ika Yularti dan atasan saksi Yosephine Ika Yularti yaitu pimpinan cabang Bank BCA Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, dan pada saat itu saksi Yosephine Ika Yularti memperlihatkan kepada sdr. Yusri surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, lalu copy akta dan surat permohonan diberikan kepada sdr. Yusri;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 90 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu ada pengajuan kredit di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara oleh sdr. Yusri yang semula sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh bank BCA disetujui sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun saksi Yosephine Ika Yularti tidak tahu mengenai kredit apa, saksi Yosephine Ika Yularti hanya mendengar bahwa pengajuan kredit sdr. Yusri ditolak dan Saksi Yosephine Ika Yularti tidak tahu apa alasannya pengajuan kredit tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

266 ayat (1) KUHP; atau,

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

266 ayat (2) KUHP; atau,

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat Alternatif dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis maka Majelis Hakim mempunyai persepsi sebagaimana Buku “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS BUKU II EDISI 2007” dari MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008 Halaman 33, yaitu dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan oleh Terdakwa maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;*
- 2. Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;*
- 3. Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 91 dari 102



ketentuan Perundang-undangan adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum atau pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Dalam kaitannya dengan perkara ini, bahwa orang atau sebagai subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa Norman alias Ameng, dipersidangan telah dicocokkan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan Saksi saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Norman alias Ameng dan bukan orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan. Selama dalam proses persidangan ternyata Terdakwa Norman alias Ameng mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa Norman alias Ameng dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan sengaja (opset atau dolus) merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, maka orang dapat dipersalahkan akan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sengaja bilamana orang tersebut telah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan itu (willens en wetens);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan *memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran* dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain dalam artian bahwa pelakunya tidak mempunyai kewenangan pada dirinya untuk memakai benda tersebut sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kebenaran yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa pengertian akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkajian fakta-fakta tersebut diatas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 di Restoran Jemahti, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara tersebut dipimpin oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo, dihadiri oleh :

1. Tn.Kartono Kadir selaku Komisaris Utama Perseroan pemegang sebanyak 190 lembar saham;
2. Ny.Christina Meirawati, selaku Komisaris Perseroan pemegang sebanyak 50 lembar saham;
3. Tn.Alex Suroto, selaku Direktur Perseroan pemegang sebanyak 190 lembar saham;
4. Tn.Tang Guh Purbo Widiyanto, selaku Direktur Perseroan pemegang sebanyak 190 lembar saham;
5. Tn. Norman (Terdakwa) selaku undangan;
6. Tn. Ferry H. Amahorseya selaku undangan & Kuasa Hukum Pemegang 62% saham perseroan;
7. Tn.Yusri selaku Komisaris Perseroan pemegang sebanyak 190 lembar saham dan The Sung Seng selaku Direktur Utama Perseroan pemegang sebanyak 190 lembar saham, keduanya diwakili oleh kuasanya Lusiany Kosasih, SH dan saksi Keyne Fredella, SH.;

Sedangkan yang bertindak sebagai Notulen Rapat adalah sdr. Ferry Amahorseya, dan dalam rapat tersebut awalnya ada membahas tentang adanya manipulasi keuangan di PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri, akan tetapi saksi Lusiany Kosasih, SH. dan saksi Keyne Fredella, SH. selaku Kuasa dari Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri, menyatakan keberatan dan menolak, materi pembahasan tersebut, karena tidak ada bukti, oleh karenanya sempat terjadi cekcok antara sdr. Ferry Amahorseya dengan sdr. Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH. sehingga tidak dibahas lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut, terdapat keberatan Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH. selaku Kuasa dari Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri, dengan catatan tulisan tangan menyatakan "Kuasa dari Bapak Yusri dan Bapak The Sung Seng menyatakan tidak setuju atas pembahasan rapat pada butir VI poin 4,5,6,7 dan tidak setuju atas semua keputusan rapat pada butir VII";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tulisan tangan tentang keberatan tersebut di paraf oleh masing-masing anggota Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang hadir;

Menimbang, bahwa catatan/tulisan tangan tentang keberatan Kuasa dari Sdr. The Sung Seng dan Sdr. Yusri pada angka romawi VI. Pembahasan, poin 4, 5, 6, 7 tersebut menyatakan:

4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62% suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan public untuk tahun 2007 s/d 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak Keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 s/d 2012;
6. Rapat dengan Suara Mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama Perseroan dan memberhentikan Tuan YUSRI sebagai Komisaris Perseroan dan membuat struktur organisasi baru, agar perubahan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
7. Keuangan Perusahaan wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang independen dari tahun 2007 s/d 2012;

Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut menghasilkan beberapa point keputusan yang dituangkan dalam Notulen Rapat, yaitu :

1. Memberhentikan Tn. The Sung Seng sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
2. Memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;
3. Mengangkat dan menetapkan sdr. Norman (Terdakwa) menjadi Direktur Utama Perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo, sehingga susunan Direksi dan Komisaris pada PT. Sunway Kreasi Bestindo menjadi :
 - Komisaris Utama : Kartono Kadir;
 - Komisaris : Alex Suroto;
 - Komisaris : Christina Meirawati;
 - Direktur Utama : Norman;
 - Direktur : Tang Guh Purbo Widiyanto;
4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan dari tahun 2007 s/d 2012 oleh Kantor Akuntan Publik yang independen.

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 94 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bagian penutup Notulen Rapat menyebutkan, bahwa "Rapat memberi kuasa kepada Tn. Norman (Terdakwa) dalam kedudukannya tersebut, dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu Akta Notaris untuk itu menandatangani akta-akta yang diperlukan dan segala sesuatu tidak ada tindakan yang dikecualikan" dan rapat ditutup pada jam 14.00 WIB selanjutnya Notulen Rapat ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam sebagaimana tersebut dalam dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai dilaksanakan pukul 15.00 Wib, kemudian semua pemegang saham yang hadir dalam rapat kecuali kuasa hukum The Sung Seng dan Yusri, diajak oleh Sdr. Ferry H. Amahorsea menuju ke Hotel Mulia, karena sudah ada janji dengan Notaris Irwan Santoso, Terdakwa juga ikut menuju ke Hotel Mulia bersama dengan para pemegang saham lainnya, berjalan beriringan dengan menggunakan mobil masing-masing;

Bahwa setelah sampai di Hotel Mulia sekira pukul 16.00 Wib para pemegang saham lainnya dan Terdakwa serta Ferry Amahorseya menunggu Notaris, lalu sekira pukul 19.00 Wib Notaris Irwan Santoso datang sendiri tanpa ada pegawainya, dengan membawa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No.04 tanggal 11 Februari 2015, kemudian Notaris Irwan Santoso dan Ferry Amahorseya memberikan akta tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membaca Akta tersebut kemudian Akta itu ditandatangani oleh Terdakwa, lalu ditandatangani oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi Nonih dan Hidayat setelah itu ditandatangani oleh Notaris Irwan Santoso. Selanjutnya Akta tersebut dibawa lagi oleh Notaris Irwan Santoso untuk didaftarkan di Menkum dan HAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika dalam Notulen rapat tersebut Terdakwa yang diberi kuasa untuk meng-akta-kan Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, akan tetapi sdr. Fery Amahorseya mengatakan akan meng-akta-kan Notulen Rapat tersebut ke Notaris, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa Notulen Rapat tersebut ke Notaris Irwan Santoso;

Bahwa beberapa minggu kemudian muncul surat gugatan dari sdr. Yusri dan sdr. The Sung Seng, yang digugat adalah para pemegang 62% saham PT. Sunway Kreasi Bestindo, gugatan mana tentang keabsahan pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan telah mencantumkan kalimat yang mencemarkan nama baik yang tidak ada dalam notulen rapat, namun Terdakwa tidak ikut digugat;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 95 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosephine Ika Yularti pegawai/bekerja di Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara sebagai Kabag Customer Service, yang membawahi 2 (dua) Customer service menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 datang sendiri ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara dan bertemu dengan Saksi Yosephine Ika Yularti, Terdakwa meminta untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan mutasi rekening koran atas nama Yusri yang diakuinya merupakan rekening perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan membawa dan menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen berupa:

1. Surat Nomor : 002/PT. SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi & Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo & Perubahan Specimen Tanda Tangan Rekening Bank BCA No.Rek.529-503-8788 a/n. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Norman (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
2. Surat Nomor : 002/PT. SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, perihal Permintaan Rekening Koran Bank BCA No.Rek.529-503-8788 a/n. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Norman (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No.04 tanggal 11 Februari 2015, dan
4. KTP atas nama Kartono Kadir dan Terdakwa;

Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui ada berapa specimen tandatangan di nomor rekening yang dimintakan rekening koran tersebut dan permintaan Terdakwa juga tidak dikabulkan oleh pihak Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, karena rekening yang diminta Terdakwa tersebut adalah rekening pribadi milik Sdr. Yusri, bukan atas nama Perseroan dan masih tetap di gunakan untuk melakukan transaksi keuangan oleh Sdr. Yusri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yosephine Ika Yularti mengkonfirmasi melalui telepon permintaan Terdakwa yang meminta untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan permintaan mutasi rekening

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 96 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran tersebut kepada sdr. Yusri selaku pemilik rekening, dan sdr. Yusri mengatakan bahwa tidak ada permintaan penggantian spesimen dan mutasi atas nama rekeningnya;

Menimbang, bahwa Saksi Yusri baru mengetahui adanya kejadian itu pada tanggal 23 Februari 2015 setelah dihubungi oleh pihak Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, kemudian sdr. Yusri datang ke Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, bertemu dengan saksi Yosephine Ika Yularti dan atasan saksi Yosephine Ika Yularti yaitu pimpinan cabang Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, pada saat itu saksi Yosephine Ika Yularti memperlihatkan dan memberikan copy akta dan surat permohonan yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut kepada pihak Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, kepada Sdr. Yusri;

Menimbang, bahwa bahwa dari dokumen akta Akta No. 4 Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, Saksi Yusri mengetahui ada perbedaan antara isi Notulen Rapat dengan Akta No. 4 Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Irwan Santoso, SH., M.Kn. dimana dalam hasil Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Restoran Jemahdi, tertanggal 11 Pebruari 2015, pada angka romawi VI Pembahasan, poin 6 berbunyi "Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama Perseroan dan memberhentikan Tn. YUSRI sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar Perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya" akan tetapi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, SH., M.Kn. pada pembahasan rapat angka 6 berbunyi "pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selau menolak untuk dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen tahun 2007 s/d 2012, maka untuk keberlangsungan perseroan Pemegang Saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan yusri sebagai Komisaris Perseroan" selanjutnya Saksi Yusri mengkonfirmasi isi Notulen Rapat yang berbeda dengan Akta No.04 tersebut kepada kuasanya yaitu sdri. Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH. yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo tersebut dan Lusiany Kosasih, SH dan Keyne Fredella, SH. menerangkan tidak mengetahui kalau ada perbedaan kata-kata antara notulen rapat dengan Akta No.4 tersebut;

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 97 dari 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Pebruari 2015 dan oleh Rapat telah memberi kuasa kepada Tn. Norman dalam kedudukannya tersebut, dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu Akta Notaris untuk itu menandatangani akta-akta yang diperlukan dan segala sesuatu tidak ada tindakan yang dikecualikan, yang kemudian telah terbit menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, SH., M.Kn. dimana didalam akta tersebut ternyata sebagai penghadap adalah Tn. Norman (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa telah datang membawa dan menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen berupa :

1. Surat Nomor : 002/PT. SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi & Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo & Perubahan Spesimen Tanda Tangan Rekening Bank BCA No.Rek.529-503-8788 a/n. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Norman (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
2. Surat Nomor : 002/PT. SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, perihal Permintaan Rekening Koran Bank BCA No.Rek.529-503-8788 a/n. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), yang ditandatangani oleh Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Norman (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No.04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan
4. KTP atas nama Kartono Kadir dan Terdakwa;

kepada pihak Bank BCA cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara, bertemu dengan saksi Yosephine Ika Yularti dengan maksud untuk meminta perubahan spesimen dan mutasi rekening koran atas nama Yusri yang diakuinya sebagai rekening perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo;

Menimbang, bahwa dengan datangnya Terdakwa ke Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Jakarta Utara bertemu dengan Saksi Yosephine Ika Yularti, meminta perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) dengan membawa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 98 dari 102



Kreasi Bestindo No.04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya tidak sesuai dengan kebenarannya dalam Notulen Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah *memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;

Ad.3. Unsur jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa memaknai unsur “jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian” pada dasarnya merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan sengaja” sebagai frasa pendahulunya, sehingga merupakan suatu keadaan bahwa tujuan pelaku atau orang yang disuruhnya menggunakan akta otentik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, dalam artian bahwa karena perbuatan itu ada kemungkinan merugikan bukan hanya merugikan suatu pihak yang tidak hanya kerugian materil tapi juga kerugian formil maupun kerugian terhadap kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur kedua yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti Terdakwa *memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran* dengan maksud untuk meminta perubahan spesimen dan permintaan mutasi rekening Koran atas nama Yusri dengan menggunakan Akta No. 4 hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo yang didalamnya terdapat menyatakan “Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan” yang tidak sesuai dengan kebenarannya dalam poin 6 Notulen Rapat yang menyatakan “Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya”, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan pemakaian akta otentik tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dalam hal ini Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah *dan meyakinkan* menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP. (dakwaan alternatif Kedua);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepada Terdakwa, untuk itu membebaskan Terdakwa Ameng alias Norman dari semua Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian terhadap orang lain yakni saksi The Sung Seng dan saksi Yusri;

Hal hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN alias AMENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan Akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN alias AMENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;
 2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
 3. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
 4. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
 5. FotoCopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;
 6. Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;
 7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
 8. Fotocopy salinan putusan Nomor : 2179K/Pdt/2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, Tanggal 26 September 2019, oleh kami Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, SH.,MH., dan Sarwono, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 03 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hulman Panggabean, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, dihadiri Mustofa, SH., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, SH., MH.

Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum.

Sarwono, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, SH.,MH.

Putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. Halaman 102 dari 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)